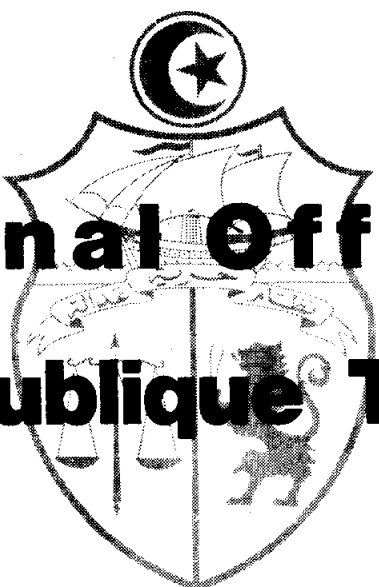




Journal Officiel

de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Vendredi 2 Décembre 1983

126ème ANNEE N° 78

Sommaire

Lois

- LOI N° 83-95 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-1 du 31 août 1983, portant ratification de l'Accord conclu à Tunis le 18 juillet 1983 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Ligue des Etats Arabes relatifs à l'octroi d'un terrain nécessaire à la construction du siège de la Ligue des Etats Arabes 3098
- LOI N° 83-96 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-2 du 31 août 1983, portant ratification de la Convention de prêt conclue à Tunis le 28 mars 1983, entre la République Tunisienne et le Fonds Saoudien de Développement et relative au projet de l'étude de la rentabilité économique de l'infrastructure du complexe industriel du Nord-Ouest 3099
- LOI N° 83-97 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-3 du 31 août 1983, portant ratification de la Convention de prêt conclue à Tunis le 15 avril 1983 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe et relative au projet du barrage d'irrigation de Siliana 3099
- LOI N° 83-98 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-4 du 31 août 1983, portant ratification des Conventions de prêt et de garantie conclues à El Jazaïer le 18 avril 1983 entre la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux et la République Tunisienne d'une part et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social d'autre part et relatives au projet d'eau du Sahel Central et Sud 3099
- LOI N° 83-99 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-5 du 31 août 1983, portant ratification de l'Accord de financement conclu le 18 février 1983 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie 3099
- LOI N° 83-100 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-6 du 31 août 1983, portant ratification du contrat de prêt conclu le 27 mai 1983 entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et l'Export-Import Bank du Japon et du contrat de prêt conclu le 8 juin 1983 entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et un groupe de Banques Japonaises ayant pour chef de File la Mitsubishi Bank Limited 3100

- LOI N° 83-101 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-7 du 13 octobre 1983, portant ratification de la Convention et ses annexes conclues à Tunis le 27 juillet 1983 entre l'Etat Tunisien et la Société Hollandaise Pabtank Europa B.V. Relatives à la réalisation et à l'Exploitation d'un Centre International de Stockage de Produits Pétroliers Chimiques et Dérivés en Tunisie 3100
- LOI N° 83-102 du 28 novembre 1983**, ratifiant le décret-loi N° 83-8 du 13 octobre 1983, portant ratification des Accords de Prêt et de Garantie conclus à Washington le 16 juin 1983 entre la Société de Fonderies et de Mécanique et la République Tunisienne d'une part et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement d'autre part et relatifs au projet de Modernisation et d'Expansion de la Société de Fonderies et de Mécaniques (SOFOMECA) 3100

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

DECRET N° 83-1089 du 21 novembre 1983, portant publication de la Convention consulaire conclue à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie 3100

DECRET N° 83-1090 du 21 novembre 1983, portant publication des Conventions conclues à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie, relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition 3112

Avis et Communications

Ministère de la Justice

AVIS N° 83-21 relatif à la refonte des titres fonciers 3121

Ministère de l'Intérieur

AVIS relatifs aux opérations de recensement dans la commune de Jemmal 3123

Ministère des Finances

AVIS relatif à l'ouverture de la douzième émission de la 13ème tranche de bons d'équipement 3123

Annonces

ANNONCES 3124

ADJUDICATIONS et appels d'offres 3132

Lois

Loi N° 83-95 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-1 du 31 août 1983 portant ratification de l'Accord conclu à Tunis le 18 juillet 1983 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et Ligue des Etats Arabes relatif à l'octroi d'un terrain nécessaire à la construction du siège de la Ligue des Etats Arabes (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-1

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

du 31 août 1983 portant ratification de l'Accord conclu à Tunis le 18 juillet 1983 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Ligue des Etats Arabes relatif à l'octroi d'un terrain nécessaire à la construction du siège de la ligue des Etats Arabes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Loi N° 83-96 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-2 du 31 août 1983 portant ratification de la Convention de prêt conclue à Tunis le 28 mars 1983 entre la République Tunisienne et le Fonds Saoudien de Développement et relative au projet de l'étude de la rentabilité économique de l'infrastructure du complexe industriel du Nord-Ouest (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-2 du 31 août 1983 portant ratification de la Convention de prêt conclue à Tunis le 28 mars 1983 entre la République Tunisienne et le Fonds Saoudien de Développement et relative au projet de l'étude de la rentabilité économique de l'infrastructure du complexe industriel du Nord-Ouest.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-97 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-3 du 31 août 1983 portant ratification de la Convention de prêt conclue à Tunis le 15 avril 1983 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe et relative au projet du barrage d'irrigation de Siliana.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-3 du 31 août 1983 portant ratification de la Convention de prêt conclue à Tunis le 15 avril 1983 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe et relative au projet du barrage d'irrigation de Siliana.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-98 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-4 du 31 août 1983 portant ratification des Conventions de prêt et de garantie conclues à El Jazaïr le 18 avril 1983 entre la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux et la République Tunisienne d'une part et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social d'autre part et relatives au projet d'eau du Sahel Central et Sud (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-4 du 31 août 1983 portant ratification des Conventions de prêt et de garantie conclues à El Jazaïr le 18 avril 1983 entre la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux et la République Tunisienne d'une part et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social d'autre part et relatives au projet d'eau du Sahel Central et Sud.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-99 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-5 du 31 août 1983 portant ratification de l'Accord de financement conclu le 18 février 1983 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-5 du 31 août 1983 portant ratification de l'Accord de financement conclu le 18 février 1983 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-100 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-6 du 31 août 1983 portant ratification du Contrat de Prêt conclu le 27 mai 1983 entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et l'Export-Import Bank du Japon et du Contrat de prêt conclu le 8 juin 1983 entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et un groupe de Banques Japonaises ayant pour Chef de file la Mitsubishi Bank Limited (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-6 du 31 août 1983 portant ratification du Contrat de prêt conclu le 27 mai 1983 entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et l'Export-Import Bank du Japon et du Contrat de prêt conclu le 8 juin 1983 entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et un groupe de Banques Japonaises ayant pour Chef de file la Mitsubishi Bank Limited.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-101 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-7 du 13 octobre 1983 portant ratification de la Convention et ses annexes conclues à Tunis le 27 juillet 1983 entre l'Etat Tunisien et la Société Hollandaise Paktank Europa.B.V. relatives à la réalisation et à l'Exploitation d'un Centre International de Stockage de Produits Pétroliers Chimiques et Dérivés en Tunisie (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-7 du 13 octobre 1983 portant ratification de la Convention et ses annexes conclues à Tunis le 27 juillet

1983 entre l'Etat Tunisien et la Société Hollandaise Paktank Europa B.V. relatives à la réalisation et à l'exploitation d'un Centre International de Stockage de Produits Pétroliers Chimiques et Dérivés en Tunisie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-102 du 28 novembre 1983, ratifiant le décret-loi N° 83-8 du 13 octobre 1983 portant ratification des Accords de prêt et de garantie conclus à Washington le 16 juin 1983 entre la Société de Fonderies et de Mécanique et la République Tunisienne d'une part et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement d'autre part et relatifs au projet de modernisation et d'expansion de la Société de Fonderies et de Mécanique (SOFOMECA) (1).

Au nom du Peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié le décret-loi n° 83-8 du 13 octobre 1983 portant ratification des Accords de prêt et de garantie conclus à Washington le 16 juin 1983 entre la Société de Fonderies et de Mécanique et la République Tunisienne d'une part et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement d'autre part et relatifs au projet de modernisation et d'expansion de la Société de Fonderie et de Mécanique (SOFOMECA).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Ministère des Affaires Etrangères

CONVENTIONS

Décret N° 83-1089 du 21 novembre 1983, portant publication de la Convention consulaire conclue à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 83-10 du 15 février 1983, portant ratification de la Convention consulaire conclue à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Etrangères;

Décrétons :

Article Premier. — La Convention Consulaire conclue à Ankara le 7 Mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie et dont l'échange des Instruments de ratification a eu lieu à Tunis le 17 mai 1983 sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. — Le Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera

Fait au Palais de Carthage le 21 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

CONVENTION CONSULAIRE

ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE

Le Président de la République Tunisienne
et

Le Chef d'Etat de la République de Turquie

Désireux de développer les rapports d'amitié et de coopération existant entre la Tunisie et la Turquie et de régler dans cet esprit, leurs relations consulaires en vue de faciliter la protection et la défense des intérêts de leurs ressortissants respectifs;

Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention;

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention Consulaire et ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

Pr. le Président de la République Tunisienne
Béji CAID ESSEBSI

Pr. le Chef d'Etat de la République de Turquie
Ilter TURKMEN

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus de ce qui suit :

TITRE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1

Définitions

Dans la présente Convention il faut entendre :

- 1) Par « Etat d'envoi », la Partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après :
- 2) Par « Etat de résidence », la Partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions;
- 3) Par « ressortissants », les nationaux de l'un des deux Etats et, lorsque le contexte l'admet, les personnes morales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de cet Etat;
- 4) Par « poste consulaire », tout consulat général, consulat ou vice-consulat;
- 5) Par « circonscription consulaire », le territoire dans l'Etat de résidence dans les limites duquel un fonctionnaire consulaire exerce ses fonctions;
- 6) Par « chef de poste consulaire », la personne chargée de diriger un poste consulaire;
- 7) Par « fonctionnaire consulaire », toute personne, y compris le chef de poste consulaire, dûment

nommée par l'Etat d'envoi pour exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence en qualité de consul général, de consul, de vice-consul ou d'attaché de consulat (chancelier).

Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du titre III de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du titre V s'appliquent aux postes consulaires dirigés par les fonctionnaires consulaires honoraires.

8) Par « chef d'agence consulaire ou de chancellerie détachée », le fonctionnaire consulaire de carrière, délégué permanent du Chef de poste consulaire dans une partie de sa circonscription;

9) Par « employé consulaire » toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

10) Par « membre du personnel de service », toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

11) Par « membres du poste consulaire » les fonctionnaires consulaires les employés consulaires et les membres du personnel de service;

12) Par « membre du personnel privé » une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

13) Par « locaux consulaires », les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, de ses agences consulaires ou de ses chancelleries détachées ainsi que la résidence du chef de poste consulaire;

14) Par « archives consulaires » tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les cahiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver;

15) Par « navire de l'Etat d'envoi » tout bâtiment de navigation immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre.

TITRE II

L'ETABLISSEMENT ET LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES

ARTICLE 2

Etablissement d'un poste consulaire

- 1) Chaque Partie contractante a le droit d'établir et de maintenir des postes consulaires sur le territoire de l'autre partie avec le consentement de celle-ci.
- 2) Le siège du poste consulaire, sa classe et la circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. Il en est de même en cas de modification de siège, de classe et de circonscription consulaire ou d'ouverture d'une agence consulaire ou d'une chancellerie détachée.
- 3) A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les

limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, en égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

ARTICLE 3

Nomination et entrée en fonction des fonctionnaires consulaires

1) L'Etat d'envoi est tenu d'informer l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, de la nomination ou de la désignation de toute personne en qualité de fonctionnaire consulaire et, s'il s'agit du chef de poste consulaire, de lui communiquer sa lettre de provision, de commission ou l'acte similaire. La lettre de provision, de commission ou l'acte similaire indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

2) Selon les règles et formalités en vigueur sur son territoire, l'Etat de résidence délivre, aussitôt que possible et sans frais, un exequatur ou autre autorisation au Chef de poste consulaire et aux autres fonctionnaires consulaires affectés au poste consulaire. L'exequatur ou autre autorisation indique notamment le siège et la circonscription du poste consulaire.

3) Dès l'obtention de l'exequatur ou autre autorisation, le fonctionnaire consulaire, est admis à l'exercice de ses fonctions et à bénéficier des dispositions de la présente Convention. En attendant la délivrance de l'exequatur ou autre autorisation, l'Etat de résidence peut consentir à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à cet exercice et à ce bénéfice.

4) En cas de refus ou de retrait de l'exequatur ou autre autorisation, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'en communiquer les raisons à l'Etat d'envoi. Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ces fonctions au poste consulaire.

ARTICLE 4

Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le Chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire; il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le Chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 5

Nomination des membres du poste consulaire

1) L'Etat de résidence doit être informé, par la voie diplomatique, de l'affectation de tout employé consulaire ou de tout membre du personnel de service à un poste consulaire et tenu au courant de son adresse privée dans l'Etat de résidence.

2) L'Etat de résidence peut au moment de la notification ou ultérieurement refuser ou cesser de reconnaître toute personne en qualité d'employé consulaire ou de membre du personnel de service.

Dans une telle éventualité, l'Etat d'envoi, selon le cas, rappelle la personne visée ou met fin à ses fonctions au poste consulaire.

ARTICLE 6

Exercice des fonctions consulaires par une mission diplomatique

1) Le Chef de la mission diplomatique accréditée auprès de l'Etat de résidence peut désigner un ou plusieurs membres de son personnel diplomatique pour exercer pour lui au sein de la mission des fonctions consulaires. Une telle désignation est soumise à l'approbation du Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence.

2) L'exercice des fonctions consulaires par les membres d'une mission diplomatique visés au paragraphe I du présent article n'affecte pas les privilège et immunités dont ils jouissent en leur qualité de membres du personnel diplomatique de cette mission.

ARTICLE 7

Exercice à titre temporaire des fonctions de Chef de poste

1) Si le Chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, l'Etat d'envoi peut désigner une personne pour diriger temporairement le poste consulaire. Une telle désignation est notifiée au Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence. Cette personne bénéficie, pendant sa mission, du même traitement que celui accordé au chef de poste consulaire qu'elle remplace ou, dans le cas où il lui serait plus favorable, du traitement qu'elle recevait jusqu'alors.

2) Il est entendu toutefois que l'Etat de résidence n'est pas tenu, aux termes du paragraphe I du présent article, d'accorder à la personne désignée pour diriger temporairement le poste consulaire, les droits privilèges ou immunités dont l'exercice ou la jouissance sont subordonnés à des conditions précisées dans la présente Convention et auxquelles cette personne ne satisfait pas.

3) Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est désigné pour diriger temporairement le poste consulaire, conformément au paragraphe I du présent article, il continue à bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

ARTICLE 8

Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs

Le Ministère des Affaires Etrangères de l'Etat de résidence ou l'autorité désignée par ce dernier doit être avisé :

a) de l'arrivée des membres du poste consulaire après leur affectation au poste consulaire, de tout changement intéressant leur statut qui peut se produire au cours de leur service au poste consulaire, ainsi que de leur départ définitif de l'Etat de résidence ou de fin de leurs fonctions au poste consulaire;

b) de l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres de la famille vivant au foyer des membres du poste consulaire et des membres du personnel privé d'un fonctionnaire consulaire de carrière pour autant qu'ils aient droit aux privilèges et immunités et, le cas échéant, du fait qu'une telle personne entre dans leur foyer ou le quitte;

c) de l'arrivée dans l'Etat de résidence et du départ définitif de cet Etat des membres du personnel privé n'étant pas ressortissants de cet Etat et étant au service exclusif d'un fonctionnaire consulaire de carrière et, le cas échéant, du fait qu'ils entrent à son service ou le quittent;

d) de l'engagement et de la fin des fonctions dans un poste consulaire des employés consulaires et des membres du personnel de service recrutés dans l'Etat de résidence.

TITRE III

PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LES POSTES CONSULAIRES, LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRES D'UN POSTE CONSULAIRE

ARTICLE 9

Logement

1) L'Etat d'envoi peut, dans les conditions et sous toutes formes prévues par la législation de l'Etat de résidence :

a) acquérir en propriété ou en jouissance, posséder, détenir ou occuper des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membre d'un poste consulaire;

b) construire, pour les mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances sur les terrains qu'il a acquis, possède ou occupe;

c) aliéner les droits ou les biens visés par les lettres a et b du présent paragraphe.

2) L'Etat d'envoi peut se faire assister par l'Etat de résidence pour l'acquisition en propriété ou en jouissance, la possession, l'occupation, la construction ou l'aménagement de terrains, bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances aux fins visées par le paragraphe précédent.

3) Les dispositions du présent article ne dispensent pas l'Etat d'envoi de se conformer à la législation sur la construction et l'urbanisme applicable dans la zone où les immeubles sont situés.

ARTICLE 10

Usage des pavillons et écussons nationaux

1) Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré sur les bâtiments du poste consulaire, la résidence du Chef de poste et sur ses moyens de transport lorsqu'il les utilise dans l'exercice de ces fonctions officielles.

2) Un écusson aux armes de l'Etat d'envoi, avec désignation du poste consulaire dans la langue

officielle de l'Etat d'envoi dans celle de l'Etat de résidence, peut être apposé sur les bâtiments occupés par le poste consulaire et sur la résidence du Chef de poste.

3) Chacune des Parties contractantes en assure le respect et la protection.

ARTICLE 11

Exemption de réquisition

1) L'Etat d'envoi bénéficie de l'exemption de toute forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique en ce qui concerne :

a) les locaux consulaires, y compris les biens meubles et les installations qui s'y trouvent;

b) les moyens de transport du poste consulaire.

2) Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s'opposent pas à ce que l'Etat de résidence exproprie à des fins de défense nationale ou d'utilité publique, conformément à sa législation, les locaux consulaires de l'Etat d'envoi ou la résidence d'un membre du poste consulaire de cet Etat. S'il est nécessaire d'adopter une telle mesure en ce qui concerne l'un de ces biens, toutes dispositions sont à prendre afin d'éviter des entraves à l'exercice des fonctions consulaires.

En outre, une indemnité prompte et adéquate est à payer en cas d'expropriation. Une telle indemnité doit pouvoir être transférée à destination de l'Etat d'envoi dans un délai raisonnable.

ARTICLE 12

Exemption fiscale des locaux consulaires

1) L'Etat d'envoi est exempté des impôts et taxes de toute nature établis ou perçus par l'Etat de résidence en ce qui concerne :

a) l'acquisition en propriété, en possession ou en jouissance, la propriété, la possession, la jouissance, la détention de terrain, de bâtiments, la possession de bâtiments ou l'aménagement de terrains, destinés ou servant exclusivement aux besoins officiels d'un poste consulaire ou à la résidence du Chef de poste consulaire;

b) l'acquisition, la propriété, la possession ou l'utilisation de tous biens meubles, y compris les moyens de transport, destinés ou servant exclusivement aux besoins officiels d'un poste consulaire, suivant les dispositions législatives ou réglementaires de l'Etat de résidence, étant entendu que l'exemption des droits et taxes imposés à l'occasion ou en raison d'une importation ou réexportation fait exclusivement l'objet des dispositions de l'article 23.

2) L'exemption visée au paragraphe I du présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes établis ou perçus en rémunération de services particuliers rendus.

3) L'exemption visée au paragraphe I du présent article ne s'applique pas aux impôts et taxes qui, suivant la législation de l'Etat de résidence, sont à la charge de personnes qui ont contracté avec l'Etat d'envoi, et notamment aux impôts et taxes dont ces personnes sont légalement redevables en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts directs.

ARTICLE 13

Inviolabilité des locaux consulaires

Les locaux consulaires sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement du Chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du Chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.

En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

ARTICLE 14

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Conformément aux principes reconnus du Droit International, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner ou les saisir.

ARTICLE 15

Facilités accordées au poste consulaire pour l'accomplissement de ses fonctions

1) L'Etat de résidence accorde toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions du poste consulaire et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d'exercer leur activité et de jouir des droits, privilèges et immunités accordés par la présente convention.

2) Les Autorités de l'Etat de résidence traitent les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû en raison de leur qualité et prennent toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

3) L'Etat de résidence est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des locaux consulaires.

ARTICLE 16

Exemption d'immatriculation et de permis de séjour

1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation, des étrangers et de permis de séjour.

2) Toutefois, les dispositions du paragraphe I du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

ARTICLE 17

Exemption de permis de travail

1) Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main-

d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2) Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1er du présent article.

ARTICLE 18

Exemption du régime de Sécurité Sociale

1) Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de Sécurité Sociale en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

2) L'exemption prévue au paragraphe I du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) qu'ils ne soient ni ressortissants ni résidents permanents de l'Etat de résidence; et

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de Sécurité Sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3) Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de Sécurité Sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4) L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de Sécurité Sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.

ARTICLE 19

Liberté de mouvement

Sous réserve des lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, tout membre du poste consulaire est autorisé à circuler librement dans l'Etat de résidence pour l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 20

Liberté de communication

1) L'Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffres. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2) La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression « correspondance

officielle » s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3) La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4) Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5) Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6) L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataires la valise consulaire dont il a la charge.

7) La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.

ARTICLE 21

Droits et taxes consulaires

1) A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires consulaires peuvent percevoir les droits et taxes prévus par la législation de l'Etat d'envoi. Les droits et taxes ainsi perçus sont convertibles en devises et transférés à destination de cet Etat dans un délai raisonnable.

2) L'Etat d'envoi est exempté des impôts et taxes de toutes natures établis ou perçus par l'Etat de résidence sur les perceptions visées au paragraphe 1 du présent article et les reçus les constatant.

ARTICLE 22

Exemption fiscale

1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille

vivant à leur foyer, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;

c) des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 24;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre.

2) Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait de leurs services.

3) Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

ARTICLE 23

Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1) Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a) Les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;

b) Les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2) Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3) Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en

présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

ARTICLE 24

Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille

En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :

1) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès.

2) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

ARTICLE 25

Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1) Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas d'infraction commise en dehors de l'exercice de leurs fonctions officielles et passible d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années d'après la législation de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2) A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3) Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

4) En cas d'arrestation ou de détention préventive d'un fonctionnaire consulaire ou de poursuites engagées contre lui, l'Etat de résidence en informe immédiatement la Mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève.

ARTICLE 26

Immunité de juridiction

1) Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :

a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi; ou

b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

ARTICLE 27

Obligation de répondre comme témoin

1) Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2) L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3) Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

ARTICLE 28

Renonciation aux privilèges et immunités

1) L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente Convention.

2) La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3) Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 26 engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4) La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

ARTICLE 29

Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence

Sans préjudice de leur privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation.

Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

ARTICLE 30

Assurances contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, navire ou aéronef.

ARTICLE 31

Dispositions générales concernant les privilèges et immunités

1) Les membres du poste consulaire qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence ou y exercent une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient pas des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.

2) Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, ou résidents permanents de l'Etat de résidence, ne bénéficient pas non plus des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre.

3) L'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

ARTICLE 32

Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

1) Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée en fonction.

2) Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé et ce sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne le membre du poste consulaire.

3) Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4) Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5) En cas de décès d'un membre du poste consulaire les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

ARTICLE 33

Respect aux formalités administratives

L'Etat d'envoi, les membres du poste consulaire et les membres de leur famille doivent se conformer aux formalités prescrites par les autorités administratives de l'Etat de résidence quant à l'application des dispositions du Titre III et cela de façon à ne pas porter atteinte au fond desdits privilèges et immunités et dans le cadre du principe de réciprocité.

TITRE IV

Fonctions Consulaires

ARTICLE 34

Etendue des fonctions

Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :

1) Protéger dans l'Etat de résidence les droits et intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique entre les Parties Contractantes.

2) Assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence.

3) Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ses ressortissants lorsque en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts.

4) S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

ARTICLE 35

Exercice des fonctions consulaires

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire :

1) de procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants. Ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat.

2) de publier par voie de presse des avis, relatifs aux attributions consulaires, à l'attention de leurs

ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordre ou documents concernent un service national;

3) de délivrer, de renouveler ou de modifier :

a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi;

b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

4) de transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence.

5. a) de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l'un des deux Etats.

b) de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi.

6) de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas :

a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats ou instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence;

b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;

7) de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour le compte. Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévu à l'article 14 de la présente convention et doivent être tenus séparés des archives, documents et registres auxquels les dispositions dudit article s'appliquent. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;

8. a) de dresser, de transcrire et de transmettre les actes d'état civil des ressortissants de l'Etat d'envoi;

b) de célébrer les mariages lorsque les deux futurs époux sont ressortissants de l'Etat d'envoi; ils en informent les autorités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de celui-ci l'exige;

c) de transcrire ou mentionner sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux.

9) de recevoir toute déclaration d'émancipation ou relative à l'adoption et, dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux

Etats, d'organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article n'exemptent pas les ressortissants de l'Etat d'envoi de l'obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l'Etat de résidence.

ARTICLE 36

Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi

1) A moins que l'intéressé ne s'y oppose, le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que la qualification de faits qui l'ont motivée dans un délai de un à six jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que se soit.

Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

2) Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre, sauf refus expresse de sa part, auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir et correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai de 2 à 12 jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

3) Les droits visés au paragraphe 2 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.

ARTICLE 37

Décès, tutelle et mesures conservatoires

1) Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient de décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.

2. a) Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités éventuellement compétentes de l'Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.

b) le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence.

c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours, directement ou par l'entremise d'un délégué

à la mise à exécution des mesures visées à l'alinéa b.

3. Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ou représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés, ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4. Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, les dits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition :

a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire;

b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente;

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;

d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.

5. Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'a laissés le de cujus et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.

ARTICLE 38

Assistance aux navires

Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute sorte d'assistance prévue dans la présente Convention aux navires de l'Etat d'envoi ainsi qu'aux équipages de ces navires pendant leur séjour dans les eaux territoriales ou intérieures de l'Etat de résidence, y compris les ports, dès que ces navires ont été admis à la libre pratique. Il peut bénéficier du droit de contrôle et d'inspection à l'encontre des navires de cet Etat et de leurs équipages. Dans ce but, il peut également visiter les navires de l'Etat d'envoi et recevoir les capitaines et les équipages de ces navires.

ARTICLE 39

Droits du fonctionnaire consulaire concernant le navire et son équipage

En ce qui concerne les navires de l'Etat d'envoi,

les fonctionnaires consulaires ont le droit, à condition que cela ne soit pas contraire à la législation de l'Etat de résidence :

a) d'interroger le capitaine du navire ou tout autre membre de l'équipage, vérifier, recevoir et viser les documents du navire, recevoir les déclarations relatives au navire, à la cargaison et au voyage ainsi que de délivrer les documents indispensables pour faciliter l'entrée, le séjour et la sortie du navire;

b) d'intervenir en vue de régler ou de faciliter le règlement selon la législation de l'Etat d'envoi de toutes sortes de différends entre le capitaine et les autres membres de l'équipage, y compris les différends relatifs aux contrats d'engagement et aux conditions de travail;

c) de prendre les dispositions relatives à l'embarquement ou au licenciement du capitaine et les autres membres de l'équipage.

d) de prendre les mesures indispensables afin d'assurer l'hospitalisation et le rapatriement du capitaine ou de tout autre membre de l'équipage.

e) de recevoir, dresser ou signer toutes sortes de certificats et autres documents concernant la nationalité, la propriété et autres droits réels ainsi que l'état et l'exploitation d'un navire;

f) de prêter aide et assistance au capitaine du navire ou à tout autre membre de l'équipage dans leurs rapports avec les tribunaux et autres autorités de l'Etat de résidence et, à cet effet, leur assurer l'assistance juridique, celle d'un interprète ou de toute autre personne;

g) de prendre toutes mesures utiles afin de sauvegarder la discipline et l'ordre à bord du navire;

h) d'assurer l'application des lois et règlements de l'Etat d'envoi en matière maritime sur un navire de cet Etat.

ARTICLE 40

Juridiction à bord du navire

I. — Les tribunaux et autres autorités compétentes en matière judiciaire de l'Etat de résidence ne peuvent exercer leur juridiction s'il s'agit d'infraction commises à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, que dans les cas suivants :

a) infractions commises soit par ou contre un ressortissant de l'Etat de résidence, soit par ou contre toute personne autre qu'un membre de l'équipage;

b) infractions troublant la tranquillité ou la sécurité du port ou des eaux territoriales ou intérieures de l'Etat de résidence;

c) infractions contre les lois et règlements de l'Etat de résidence concernant la santé publique, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'entrée et le séjour des étrangers, les prescriptions douanières, la pollution de la mer ou tout trafic illicite;

d) infractions punissables aux termes de la législation de l'Etat de résidence d'une peine privative de liberté dont le minimum est de cinq ans ou d'une peine plus grave.

2. — Dans les autres cas, les autorités visées ci-dessus ne peuvent agir qu'à la requête ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire.

B. — Intervention des autorités de l'Etat de résidence à bord de navire.

1. — Au cas où un tribunal ou toute autre autorité de l'Etat de résidence à l'intention d'arrêter ou détenir à bord du navire de l'Etat d'envoi, le capitaine, un autre membre de l'équipage, un passager de ce navire ou toute autre personne qui n'est pas ressortissant de l'Etat de résidence, ou saisir un bien se trouvant à bord, ou engager à bord une enquête officielle, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent en aviser au préalable le fonctionnaire consulaire afin qu'il puisse assister à l'exécution de telles mesures. Si en raison de l'urgence de l'affaire, il n'a pas été possible d'aviser le fonctionnaire consulaire ou si aucun fonctionnaire consulaire n'a été présent lors de l'exécution des mesures, les autorités de l'Etat de résidence informent sans délai et d'une manière complète le fonctionnaire consulaire des mesures qu'elles ont prises. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence faciliteront au fonctionnaire consulaire la visite à la personne arrêtée ou détenue, ainsi que la communication avec cette personne et la prise de mesures appropriées visant à protéger les intérêts de la personne ou du navire intéressé.

2. — Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas à un contrôle usuel, effectué par les autorités de l'Etat de résidence en matière de passeports, douane, santé publique, pollution de la mer et sauvegarde de la vie humaine en mer ou à toute autre démarche entreprise à la requête ou avec le consentement du commandant du navire.

ARTICLE 41

Avarie ou naufrage du navire

1. — Si un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage, est endommagé, échoué, ou rejeté sur le rivage ou subit toute autre avarie dans les eaux territoriales ou intérieures de l'Etat de résidence, y compris les ports, les autorités compétentes de cet Etat en informeront sans délai le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi.

2. — Dans les cas énumérés au paragraphe I du présent article, les autorités compétentes de l'Etat de résidence prendront, conformément à la législation de l'Etat de résidence, les mesures nécessaires afin d'organiser le sauvetage et la protection du navire, des passagers, de l'équipage, de l'équipement du navire, de la cargaison, des provisions, et autres objets se trouvant à bord et également afin d'éviter toutes atteintes à la propriété et tout désordre à bord ainsi que pour les éliminer. Ces mesures seront prises également à l'encontre des objets faisant partie du navire ou de sa cargaison et éjectés hors bord. Les autorités de l'Etat de résidence informeront le fonctionnaire consulaire des mesures prises. Ces autorités accorderont leur aide au fonctionnaire consulaire, afin qu'il puisse prendre toutes les mesures à la suite de l'avarie, de l'échouement ou du naufrage.

3. — Lorsqu'un navire naufragé de l'Etat d'envoi, son équipement, sa cargaison, ses provisions ou d'autres objets qui étaient à bord sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans le port de cet Etat, et que ni le capitaine du navire, ni son mandataire, ni l'agent maritime, ni les représentants des assurances ne

sont présents ou ne peuvent prendre les dispositions ayant pour but leur conservation ou leur administration, le fonctionnaire consulaire est autorisé à prendre, en tant que représentant du propriétaire du navire, les dispositions que le propriétaire aurait pu prendre aux mêmes fins s'il avait été présent.

4. — Le fonctionnaire consulaire peut également prendre les mesures prévues au paragraphe 3 du présent article, au sujet de tout objet appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi et provenant du bord ou de la cargaison d'un navire, qu'elle que soit sa nationalité, amené dans un port ou trouvé sur le rivage ou à proximité du rivage ou sur le navire avarié, échoué ou naufragé. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent informer, sans délai, le fonctionnaire consulaire de l'existence d'un tel objet.

5. — Le fonctionnaire consulaire a le droit de participer à l'enquête ouverte pour déterminer les causes de l'avarie, de l'échouement ou du naufrage, en se conformant aux lois et règlements de l'Etat de résidence.

ARTICLE 42

Les navires de guerre

Les dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 ne s'appliquent pas aux navires de guerre.

ARTICLE 43

Les aéronefs

1. — Les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.

2. — Lorsqu'un aéronef immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l'accident s'est produit.

TITRE V

REGIME APPLICABLE

AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES

HONORAIRES ET AUX POSTES

CONSULAIRES DIRIGES PAR EUX

ARTICLE 44

Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

1. — Les articles 9, 10, 15, 19, 20, 21, 36, 37 de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 45, 46, 47 et 48.

2. — Les articles 25/4, 26, 27/3, 28, 29 et 32 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 49, 50, 51, 52 et 53.

3. — Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4. — L'échange de valise consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserves du consentement des deux Etats de résidence;

ARTICLE 45

Protection des locaux consulaires

L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

ARTICLE 46

Exemption fiscale des locaux Consulaires

1. — Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. — L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

ARTICLE 47

Inviolabilité des archives et documents Consulaires

Les archives et documents consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du Chef de poste consulaire et toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

ARTICLE 48

Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

ARTICLE 49

Procédure pénale

Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

ARTICLE 50

Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

ARTICLE 51

Exemption d'immatriculation et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règles de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

ARTICLE 52

Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

ARTICLE 53

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

ARTICLE 54

Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 55

Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Les fonctionnaires consulaires n'ont le droit d'exercer leur attributions que dans leur circonscription.

tion consulaire. Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l'Etat de résidence, ils peuvent les exercer hors de leur circonscription.

ARTICLE 56

Exercice des fonctions consulaires qui ne sont pas mentionnées dans cette Convention

Outre les fonctions énumérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

ARTICLE 57

Exercice des fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

ARTICLE 58

Communication avec les autorités de l'Etat de résidence

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :

- a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;
- b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

ARTICLE 59

Exercice des fonctions consulaires dans un Etat tiers

L'Etat d'envoi peut, après notification à l'Etat de résidence, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

ARTICLE 60

Ratification et entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis aussitôt que faire se pourra.

ARTICLE 61

Règlement des différends

Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

ARTICLE 62

Durée et dénonciation

1. — La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. — Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont opposé leur sceau.

Fait à Ankara, le 7 mai 1982

En six exemplaires, dont deux en langue arabe, deux en langue turque et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi en cas de divergence entre les textes arabe et turc, le texte français prévaudra.

Pr. le Président de la République
Tunisienne

Béji CAID ESSEBSI

Pr. le Chef de l'Etat
de la République de Turquie
Ilter TURKMEN

Décret N° 83-1090 du 21 novembre 1983, portant publication des Conventions conclues à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie, relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 83-21 du 4 mars 1983, portant ratification des Conventions conclues à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie, relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition;

Vu l'avis des Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères;

Décrétons :

Article Premier. — La Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, conclues à Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la République de Turquie et dont l'échange des instruments de ratification a eu lieu à Tunis le 17 mai 1983, seront publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 2. — Les Ministres de la Justice et des Affaires Etrangères, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 21 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Le Président de la République Tunisienne;
et

Le Chef d'Etat de la République de Turquie;

Désireux de maintenir et de renforcer la coopération qui s'est instaurée entre les deux pays notamment en ce qui concerne l'entraide judiciaire;

Ont résolu de conclure la présente Convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet leurs Ministres des Affaires Etrangères, lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et dûe forme,

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions préliminaires

ARTICLE PREMIER

Les nationaux de chacune des Parties Contractantes ont, sur le territoire de l'autre, un libre et facile accès auprès des juridictions tant judiciaires qu'administratives pour la poursuite et la défense de leurs droits et intérêts.

ARTICLE DEUX

Les personnes morales, ayant leur siège dans l'un des deux Etats et constituées conformément à la législation de cet Etat, sont soumises aux dispositions de la présente Convention dans la mesure où elles peuvent leur être appliquées.

CHAPITRE II

De la cautio judicatum solvi

ARTICLE TROIS

Il ne peut être imposé aux nationaux de chacune des Parties Contractantes ni caution, ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence sur le territoire de l'autre Etat.

CHAPITRE III

De l'assistance judiciaire

ARTICLE 4

Les nationaux de chacune des Parties Contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre, de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi de l'Etat dans lequel l'assistance est demandée.

ARTICLE 5

1. — Le certificat attestant l'insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux Etats. Ce certificat est délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire de son pays territorialement compétente si l'intéressé réside dans un Etat tiers.

2) — Lorsque l'intéressé réside dans l'Etat où la demande est présentée, des renseignements peuvent être pris, à titre complémentaire, auprès des autorités de l'Etat dont il est le national.

CHAPITRE IV

De la transmission et de la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires

ARTICLE 6

1) — En matière civile ou commerciale, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à être notifiés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes sont transmis par la voie diplomatique.

2) — Les dispositions de l'alinéa précédent n'excluent pas la faculté pour les Parties Contractantes de faire parvenir directement, par l'intermédiaire de leurs autorités diplomatiques ou consulaires respectives, tous actes judi-

ciaires ou extrajudiciaires destinés à leurs nationaux. La nationalité du destinataire est déterminée conformément à la loi de l'Etat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les nationaux de chacun des deux Etats résidant sur le territoire de l'autre, de faire parvenir ou de remettre tous actes à des personnes résidant sur le même territoire, sous réserve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays où elle doit être effectuée.

ARTICLE 7

1. — Les actes judiciaires ou extrajudiciaires et, le cas échéant, les pièces annexées, sont accompagnés d'un bordereau ou d'une lettre précisant :

- l'autorité de qui émane l'acte,
- la nature de l'acte à remettre,
- les noms et qualités des parties.

2. — L'acte à remettre doit être rédigé soit dans la langue de la Partie requise, soit accompagné de deux copies de sa traduction dans cette langue. La traduction doit être certifiée exacte, par l'agent diplomatique ou le consul de la Partie requérante.

3. — Le bordereau ou la lettre prévus au paragraphe 1 sont rédigés dans la langue de l'Etat requis ou accompagnés de leur traduction dans cette langue.

ARTICLE 8

1. — L'Etat requis se borne à assurer la remise de l'acte à son destinataire, cette remise est constatée soit par un récépissé dûment daté et signé de l'intéressé, soit par un procès-verbal de notification établi par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis et qui doit mentionner le fait, la date et le mode de la remise. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis à l'autorité requérante.

2. — A la demande expresse de l'Etat requérant, l'acte peut être signifié dans la forme prescrite par la législation de l'Etat requis pour la signification d'actes analogues, à condition que le dit acte et, le cas échéant, les pièces annexées soient rédigés dans la langue de l'Etat requis ou accompagnées de leur traduction dans cette langue, établie conformément à la législation de l'Etat requérant.

3. — Lorsque l'acte n'a pu être délivré, l'Etat requis le renvoie sans délai à l'Etat requérant, en indiquant le motif pour lequel la délivrance n'a pu être effectuée.

ARTICLE 9

La demande de remise conforme aux dispositions du présent chapitre peut être refusée seulement :

a) si l'authenticité de la demande de remise n'est pas établie, ou

b) si la Partie Contractante qui doit assurer la remise sur son territoire, considéré cette remise comme susceptible de porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou comme contraire à son ordre public.

ARTICLE 10

1. — Chacune des Parties Contractantes prend à sa charge les frais occasionnés par la remise effectuée sur son territoire.

2. — Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 8 ces frais sont à la charge de l'Etat requérant.

CHAPITRE V

De la transmission et de l'exécution des commissions rogatoires

ARTICLE 11

1. — En matière civile ou commerciale, les commissions rogatoires dont l'exécution doit avoir lieu sur le territoire de l'une des Parties contractantes, sont décernées et exécutées par les autorités judiciaires. Elles sont transmises et renvoyées par la voie diplomatique.

2. — Les commissions rogatoires sont rédigées dans la langue de l'Etat requérant. Toutefois, elles doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

3. — Les dispositions des paragraphes précédents n'excluent pas la faculté pour les Parties Contractantes de faire exécuter directement par leurs autorités diplomatiques ou consulaires respectives les commissions rogatoires en matière civile ou commerciale relatives à l'audition de leurs propres nationaux. La nationalité de la personne dont l'audition est requise est déterminée par la loi de l'Etat où la commission rogatoire doit être exécutée.

ARTICLE 12

L'autorité requise peut refuser d'exécuter une commission rogatoire lorsque son authenticité n'est pas établie, ou lorsque son exécution n'est pas de la compétence de l'autorité judiciaire, ou lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.

ARTICLE 13

1. — Pour l'exécution d'une commission rogatoire, l'autorité compétente de l'Etat requis applique la loi de cet Etat en ce qui concerne les formes à suivre.

2. — Les personnes dont le témoignage est demandé sont convoquées par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cette convocation, l'autorité compétente de l'Etat requis peut user à leur encontre des moyens prévus par sa législation.

ARTICLE 14

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit :

a) exécuter la commission rogatoire selon une procédure spéciale si cette procédure n'est pas contraire à sa législation;

b) informer, en temps utile, l'autorité requérante de la date et du lieu où il doit être procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la législation de l'Etat où l'exécution doit avoir lieu.

ARTICLE 15

Dans tous les cas où une commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité compétente, l'autorité désignée doit informer, le plus tôt possible, l'agent diplomatique ou le Consul de la Partie requérante des raisons pour lesquelles elle n'a pas été exécutée.

Quand une commission rogatoire est exécutée, l'autorité désignée doit envoyer à l'agent diplomatique ou au Consul de la Partie requérante les documents nécessaires établissant que la commission rogatoire a été exécutée.

ARTICLE 16

L'exécution des commissions rogatoires ne donne lieu en ce qui concerne l'Etat requérant au remboursement d'aucun frais, excepté les frais engagés pour les besoins de l'expertise et du témoignage.

TITRE II

Dispositions diverses

ARTICLE 17

Les délais de comparution et d'appel ne seront pas inférieurs à trois mois pour les nationaux de l'un ou l'autre Etat qui ne résident pas sur le territoire de l'Etat dans lequel siège la juridiction saisie.

ARTICLE 18

Les parties Contractantes se communiquent réciproquement et sur demande tous renseignements sur la législation en vigueur sur leur territoire ou sur les décisions de jurisprudence dans les matières relevant de la présente Convention, ainsi que toute autre information juridique utile.

TITRE III

Dispositions Finales

ARTICLE 19

La présente Convention est applicable à l'ensemble du territoire de chacune des Parties Contractantes.

ARTICLE 20

La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis aussitôt que faire se pourra.

ARTICLE 21

Les différents entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

ARTICLE 22

1. — La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. — Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'on revêtu de leur sceau.

Fait à Ankara, le 7 mai 1982

En six exemplaires, dont deux en langue arabe, deux en langue turque et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi.

En cas de divergence entre les textes arabe et turc, le texte français prévaudra.

Pour le Président
de la République Tunisienne
Béji CAID ESSEBSI

Pour le Chef d'Etat
de la République de Turquie
İlter TURKMEN

CONVENTION
ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
ET LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIERE PENALE ET A L'EXTRADITION

Le Président de la République Tunisienne
Le Chef d'Etat de la République de Turquie

Désireux de maintenir et de renforcer la coopération qui s'est instaurée dans le domaine judiciaire entre leurs deux pays notamment en ce qui concerne l'entraide judiciaire et l'extradition, ont résolu de conclure la présente Convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet :

Pr. le Président de la République Tunisienne
Béji CAID ESSEBSI

Pr. le Chef de l'Etat de la République de Turquie
İlter TURKMEN

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et dûe forme,
Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE 1er

De l'Entraide Judiciaire en Matière Pénale

CHAPITRE 1er

Dispositions Préliminaires

ARTICLE 1er

Organisation d'Entraide

Les parties contractantes s'engagent réciproquement à se prêter l'aide judiciaire en matière pénale dans les conditions prévues par la présente Convention.

ARTICLE 2

Etendue de l'Entraide

L'aide judiciaire en matière pénale comprend notamment la remise ou la notification des décisions judiciaires et des actes des procédures, l'exécution des commissions rogatoires, l'audition de témoins et d'experts, l'échange des casiers judiciaires et la dénonciation aux fins de poursuites.

ARTICLE 3

Cas de non-application

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :

a) aux infractions considérées par l'Etat requis comme des infractions politiques ou connexes à de telles infractions;

b) lorsque l'Etat requis estime que l'exécution de la demande d'aide judiciaire serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

ARTICLE 4

Application Conditionnelle

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'aide judiciaire ne sera accordée dans les

conditions prévues par le présent titre que dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée.

CHAPITRE II

Du Contenu et de la Transmission des Demandes
d'Aide Judiciaire

ARTICLE 5

Contenu de la Demande

1) Les demandes d'aide judiciaire indiquent :

- la nature de l'affaire;
- l'autorité dont émane la demande;
- L'autorité requise;
- la qualification de l'infraction;
- la désignation de la personne poursuivie ou condamnée.

2) Les renseignements suivants sont en outre fournis :

a) en ce qui concerne les demandes de notification :

- la nature de l'acte ou de la décision;
- les nom et adresse du destinataire;
- la qualité du destinataire dans la procédure;

b) en ce qui concerne les commissions rogatoires toutes précisions utiles sur les faits de la cause et sur la mission confiée à l'autorité requise, notamment les noms et adresses des témoins et, le cas échéant, les questions qui doivent leur être posées.

ARTICLE 6

Formalités

1) Les demandes d'aide judiciaire et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau d'une autorité compétente ou authentifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.

2) La forme des demandes d'aide judiciaire est régie par la loi de l'Etat requérant.

ARTICLE 7

Langue de Communication

1) Les demandes d'aide judiciaire ainsi que les pièces d'exécution sont rédigées dans la langue de l'Etat requérant.

2) Toutefois, les actes de procédure et les décisions judiciaires destinés à être remis ou notifiés aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, en ce qui concerne les décisions judiciaires, la traduction est certifiée par un traducteur assermenté ou agréé, conformément à la législation de l'Etat requérant.

ARTICLE 8

Modes de Transmission

1) Les demandes d'aide judiciaire sont acheminées par la voie diplomatique.

2) Toutefois, en cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement du Ministère de la Justice à Ministère de la Justice.

3) Les pièces d'exécution sont, dans tous les cas renvoyées sans délai par la voie diplomatique.

CHAPITRE III

De l'Exécution des Demandes d'Aide Judiciaire

ARTICLE 9

Modalités d'Exécution

Les demandes d'aide judiciaire sont exécutées conformément à la loi de l'Etat requis.

ARTICLE 10

Non-Exécution

Si l'Etat requis ne peut exécuter la demande d'aide judiciaire, il en informe immédiatement l'Etat requérant en indiquant les motifs pour lesquels l'exécution n'a pas eu lieu et en renvoyant les pièces qui lui ont été adressées.

ARTICLE 11

Frais

L'Etat requis ne demande pas le remboursement des frais d'exécution de la demande d'aide judiciaire en application de la présente Convention, à l'exception des frais engagés pour les besoins d'expertise et de témoignage.

CHAPITRE IV

De la Remise et de la Notification des Actes de Procédure et des Décisions Judiciaires

ARTICLE 12

Remise et Notification

1) L'Etat requis procède à la remise ou à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressées à cette fin par l'Etat requérant.

2) Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire.

3) Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de signifier sans contrainte les actes à ses nationaux par l'entremise de ses agents diplomatiques ou consulaires.

4) La preuve de la remise résulte soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'un acte authentique de l'autorité compétente de l'Etat requis mentionnant le fait, le mode et la date de la remise.

ARTICLE 13

Citations à Comparaitre

Les citations à comparaître, à la requête du parquet, destinées à des personnes poursuivies se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, doivent être transmises aux autorités de cet Etat aux fins de remise, au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.

CHAPITRE V

De la Comparution des Témoins ou des Experts

ARTICLE 14

Comparution

Si, dans une affaire pénale, l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation adressée à l'Etat requis. Celui-ci invite le témoin ou l'expert à déférer à cette demande et fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'Etat requérant.

ARTICLE 15

Frais

1) Le témoin ou l'expert a droit au remboursement des frais de voyage et de séjour ainsi qu'à une indemnité, qui sont à la charge de l'Etat requérant. Les frais de séjour et l'indemnité sont au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat où la comparution doit avoir lieu.

2) Si le témoin ou l'expert le demande, l'Etat requis peut lui verser, pour le compte de l'Etat requérant, préalablement consulté, l'avance de tout ou partie des frais de voyage et de séjour.

ARTICLE 16

Immunités

1) Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, à la suite d'une citation, comparait volontairement devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, ne peut être poursuivi, ni détenu ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle dans cet Etat pour des frais ou des condamnations antérieures à son entrée sur le territoire de l'Etat requérant.

2) Cette immunité cesse lorsque le témoin ou l'expert ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant un délai interrompu de trente jours après que sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires sera demeuré néanmoins sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.

ARTICLE 17

Transfèrement des Témoins Détenus

1) Il est donné suite à la demande de comparution de témoins détenus, sous la condition de maintenir en détention lesdits témoins et de les renvoyer à bref délai.

2) Toutefois, le transfèrement peut être refusé :

a) si la personne détenue n'y consent pas;

b) si sa présence est nécessaire en raison d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis

c) si son transfèrement est de nature à prolonger sa détention;

d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de l'Etat requérant.

CHAPITRE VI

Des Avis de Condamnations et du Casier Judiciaire

ARTICLE 18

Avis des Condamnations

- 1) Les Parties contractantes se donnent réciproquement avis des condamnations pénales comportant inscription au casier judiciaire sur leur propre territoire, prononcées par les autorités judiciaires de l'une d'elles à l'encontre des nationaux de l'autre.
- 2) Ces avis sont envoyés tous les six mois par la voie diplomatique.

ARTICLE 19

Casier Judiciaire

Les Parties contractantes se communiquent sur demande de leurs autorités judiciaires les bulletins du casier judiciaire, conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat requis.

CHAPITRE VII

De la Dénonciation aux Fins de Poursuites

ARTICLE 20

Dénonciation

- 1) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer à l'autre, aux fins de poursuites, les crimes ou délits commis sur son territoire par les nationaux de l'autre Etat qui seraient retournés sur le territoire de cet Etat.
- 2) A cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction sont transmis gratuitement.
- 3) L'Etat requis informe l'Etat requérant de la suite qui est donnée à sa demande.

CHAPITRE VIII

De l'Echange d'Information en Matière Pénale

ARTICLE 21

Echange d'Information

Les Parties contractantes se communiquent réciproquement et sur demande, tous renseignements sur la législation en vigueur sur leur territoire ou sur les décisions de jurisprudence dans les matières relevant de la présente Convention, ainsi que toute autre information juridique utile.

TITRE II

De l'Extradition

ARTICLE 22

Obligation d'Extrader

Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Etat.

ARTICLE 23

Non-Extradition des Nationaux

- 1) Les Parties contractantes n'extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualité de national s'appré-

cie à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.

- 2) Si la personne dont l'extradition est demandée est un national de l'Etat requis, cet Etat, à la demande de l'Etat requérant, soumet l'affaire à ses autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires soient exercées, s'il y a lieu, à l'encontre de cette personne. A cet effet, il est procédé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 20 de la présente Convention.

ARTICLE 24

Infractions Donnant Lieu à Extradition

- 1) L'extradition est accordée :
 - a) pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Parties contractantes constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère;
 - b) pour les condamnations à une peine privative de liberté d'au moins quatre mois; prononcées par les tribunaux de l'Etat requérant pour les infractions visées à l'alinéa précédent.
- 2) Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts chacun par les législations des Parties contractantes d'une peine privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour ces faits.

ARTICLE 25

Extradition Conditionnelle

En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par le présent Titre, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignée.

ARTICLE 26

Refus d'Extradition

- 1) L'extradition est refusée :
 - a) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'Etat requis;
 - b) si à l'égard de la personne réclamée est intervenue pour le ou les mêmes faits une ordonnance ou un classement sans suite, une ordonnance de non-lieu ou une décision de condamnation ou d'acquiescement par les autorités judiciaires de la Partie contractante requise;
 - c) si d'après la législation de l'une ou de l'autre Partie contractante, la prescription de l'action ou de la peine est acquise au moment de la réception de la demande d'extradition par la Partie requise;
 - d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger;
 - e) si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis, à la condition que dans ce dernier cas l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent

être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été commises hors de son territoire par un étranger à cet Etat.

f) si, selon la législation de l'une des Parties contractantes, le fait motivant l'extradition constitue une infraction dont la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte de la victime.

2) L'extradition peut être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.

ARTICLE 27

Infractions Politiques

1) L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

2) Pour l'application du présent Titre, l'attentat à la vie du Chef d'Etat de l'un des deux pays ou d'un membre de sa famille n'est pas considéré comme infraction politique.

ARTICLE 28

Violation d'Obligations Militaires

L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.

ARTICLE 29

Contenu et Modes de Transmission de la Demande d'Extradition

1) La demande d'extradition est formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.

2) Il est produit à l'appui de la demande :

a) l'original de l'expédition authentique, soit d'une décision de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné dans les formes prescrites par la loi d'Etat requérant;

b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée mentionnant le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ainsi qu'une copie de ces dispositions;

c) le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

ARTICLE 30

Langue de Communication

Les demandes d'extradition ainsi que les documents à produire sont rédigés dans la langue de l'Etat requérant.

L'Etat requis peut, s'il l'estime utile, demander une traduction dans sa langue des demandes et des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

ARTICLE 31

Mesures à prendre

Les Parties contractantes s'engagent, dès que les informations et pièces relatives à l'extradition sont présentées, à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à rechercher la personne réclamée.

ARTICLE 32

Arrestation Provisoire

1) En cas d'urgence, les autorités judiciaires de l'Etat requérant peuvent, en vue de l'extradition, demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée.

2) La demande d'arrestation provisoire fait état de l'existence de l'une des pièces prévues à l'article 29 paragraphe 2, alinéa a. Elle mentionne l'infraction commise, la durée de la peine encourue ou prononcée, le temps et le lieu où l'infraction a été perpétrée ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de la personne réclamée.

3) Elle est transmise aux autorités judiciaires de l'Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite.

4) Si la demande paraît régulière, il y est donné suite par les autorités judiciaires de l'Etat requis conformément à sa législation. L'autorité requérante en est informée sans délai.

5) Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de trente jours après l'arrestation, l'Etat requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnée à l'article 29, paragraphe 2, alinéa a.

6) L'arrestation provisoire ne devra en aucun cas excéder quarante jours après l'arrestation.

7) La mise en liberté provisoire est possible à tout moment sauf pour l'Etat requis à prendre toute mesure qu'il estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne réclamée.

8) La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

ARTICLE 33

Renseignements Complémentaires

Lorsque des renseignements complémentaires lui sont indispensables pour s'assurer que toutes les conditions prévues par le présent Titre sont remplies, l'Etat requis, dans le cas où l'omission lui paraît de nature à être réparée, en avise l'Etat requérant, par

la voie diplomatique, avant de rejeter la demande. Un délai peut être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.

ARTICLE 34

Concours des Demandes

1) Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

2) Dans le cas prévus au paragraphe précédent, la Partie contractante requise peut, en accordant l'extradition, autoriser la Partie contractante requérante à livrer la personne extradée à l'Etat tiers qui l'avait réclamée concurremment.

ARTICLE 35

Saisie et Remise des Objets

1) A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit et remet dans les conditions prévues par sa législation, les objets;

a) qui peuvent servir de pièces à conviction;

b) qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés avant ou après la remise de la personne réclamée ou extradée

c) qui ont été acquis en contrepartie d'objets provenant de l'infraction.

2) Cette remise peut avoir lieu même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou du décès de la personne réclamée.

3) L'Etat requis peut, s'il le juge nécessaire pour une procédure pénale, retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.

4) Sont toutefois réservés les droits que l'Etat ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat requérant.

ARTICLE 36

Remise de l'Extradition

1) L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa décision sur l'extradition.

2) Tout rejet complet ou partiel est motivé.

3) En cas d'acceptation l'Etat requis fixe, de la manière la plus convenable, le lieu et la date de la

remise de la personne à l'extrader et en informera l'Etat requérant suffisamment à l'avance.

4) Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n'a pas été reçue à la date fixée, elle peut être remise en liberté à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette date et elle est en tout cas mise en liberté à l'expiration d'un délai de trente jours. L'Etat requis peut refuser de l'extrader pour le même fait.

5) Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat intéressé en informe l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux Etats se mettent d'accord sur une autre date et, éventuellement, sur un autre lieu de remise. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables.

ARTICLE 37

Remise Différée

1) Si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition, dans les conditions prévues à l'article 36 paragraphe 1 et 2. Toutefois, dans le cas d'acceptation, la remise de la personne réclamée est différée jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la justice de l'Etat requis. Elle est alors effectuée à une date qui est déterminée conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 3, et les paragraphes 4 et 5 dudit article sont applicables.

2) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle soit maintenue en détention et renvoyée dès que ces autorités auront statué.

ARTICLE 38

Limites de la Poursuite Pénale

La personne qui aura été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Dans ce cas, une demande doit être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 29, paragraphe 2, alinéa a et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de l'extradé sur l'extention de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis;

b) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.

ARTICLE 39

Modification de Qualification

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.

ARTICLE 40

Réextradition à un Etat Tiers

Sauf dans le cas prévu à l'article 38, alinéa a, l'assentiment de l'Etat requis est nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui a été remis. A cet effet, l'Etat requérant adresse à l'Etat requis une demande accompagnée d'une copie des pièces produites par l'Etat tiers.

ARTICLE 41

Transit

1) L'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes, d'une personne livrée à l'autre partie, est accordée sur demande adressée par la voie diplomatique. A l'appui de cette demande, sont fournies les pièces nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition. Il n'est pas tenu compte des conditions prévues à l'article 23 et relatives à la durée des peines.

2) Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :

a) lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertit l'Etat dont le territoire sera survolé, et atteste l'existence d'une des pièces prévues à l'article 29, paragraphe 2, alinéa a. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette déclaration produit les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 32 et l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit;

b) lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse à l'Etat requis de transit, une demande conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article.

3) Dans le cas où l'Etat requis de transit demande aussi l'extradition, il peut être sursis au transit jusqu'à ce que la personne réclamée ait satisfait à la justice de cet Etat.

ARTICLE 42

Frais

1) L'ensemble des frais occasionnée par la procédure d'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat.

2) Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont à la charge de l'Etat requérant.

TITRE III

Dispositions Finales

ARTICLE 43

Application Rations Logi

La présente Convention est applicable à l'ensemble du territoire de la République Tunisienne et à l'ensemble du territoire de la République de Turquie.

ARTICLE 44

Ratification et Entrée en Vigueur

La présente Convention sera ratifiée. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tunis aussitôt que faire se pourra.

ARTICLE 45

Règlement des Différends

Les différends entre les deux Etat relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

ARTICLE 46

Durée et Dénonciation

1) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2) Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Ankara, le 7 mai 1982 en six exemplaires, dont deux en langue arabe, deux en langue turque et deux en langue française, chacun des six textes faisant également foi. En cas de divergence entre les textes arabe et turc, le texte français prévaudra.

Pour le Président de la République
Tunisienne.

Béji CAID ESSEBSI

Pour le Chef d'Etat de la République
de Turquie.

Ilter TURKMEN

Avis et Communications

Ministère de la Justice

AVIS N° 83-21

Conservation de la Propriété Foncière
REFONTE DES TITRES FONCIERS
(Décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du

décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la Propriété	Noms des Propriétaires
1972	46705 TUNIS	SAINT CYPRIM J	L'Office de la Mise en Valeur de la Vallée de la Medjerdah et des P.P.I.
2057	46706 TUNIS	LA ROUTIERE	1) Mr. El Hadj Abdallah Ben Salem Goffa 2) Mme Bonan (Jane Marie) 3) Mme Bonan (Eliane Linda) 4) Mme Nunez (Giselda) 5) Mr. Bonan (Henri Alain) 6) Melle Bonan (Florence Eliette Marie)
2058	46707 TUNIS	CHALTIEL	Mr. Taleb Ben Ali Ben Said Tlili
2060	46708 TUNIS	GIOVANNI GABRIELE	Mr. Bami (Claude Isaac Gagounée)
2075	46709 TUNIS	ANGELO ZAGHOUAN	1) Mme Menana Ben Mohamed Ben El Hadj Mokhtar Ben Temesk El Oueslati. 2) Mme Zina Bent Messaoud Ben Sekhiri Ben Ahmed El Mokrani.
2076	46710 TUNIS	FELIX I	L'Etat (Domaine Public)
2077	46711 TUNIS	MON PLAISIR II	Mr. Dhif Ben Taleb Ben Ibrahim Dhif
2078	46712 TUNIS	MON PLAISIR III	La Société Tunisienne d'Electronique «El Athir»
2112	46713 TUNIS	PEREZ II	L'Etat (Domaine Privé)
2115	46714 TUNIS	FLAH	La Municipalité de Tunis
1993	46763 TUNIS	DJAFFAR	1) Mr. Jelloul Ben M'Hamed Ben Hassine El Khraifi ou El Ahzami El Khraifi. 2) Mr. Salah Ben Mohamed Ben Hassine El Khraifi 3) Mr. Mohamed 4) Mr. Boubaker Les deux derniers fils de Salah Ben Mohamed Ben Hassine El Khraifi 5) Mr. Ali 6) Mr. Salah Les deux derniers fils de Mohamed Ben Hassine El Khraifi ou El Ahzami 7) Mme Chadlia 8) Mme Fatma Les deux filles de Hassine Ben Mohamed El Khraifi 9) Mr. Jelloul Ben Mohamed El Khraifi 10) Mr. Abdallah Ben Jelloul Ben Mohamed El Khraifi 11) Mme Cherifa Bent Zid El Ahzami 12) Mr. Mohamed 13) Mme Meriem 14) Mr. Abdelfetah

N°s des titres fonciers refondus	N°s des titres nouveaux	Nom de la Propriété	Noms des Propriétaires
			15) Mr. Aissa 16) Mme Zohra 17) Mr. Abdelaziz 18) Mr. Ali 19) Mr. Abdellatif 20) Mr. Abderrazak 21) Mme Hasna 22) Mme Aicha Les douze derniers enfants de Kilani Ben Hassine El Khraifi 23) Mme Nefissa Bent Mohamed Ben El Kilani Ben Hassine El Khraifi 24) Mme Khira Bent Ammar Ben Messaoud El Ahzami 25) Mme Beya 26) Mr. Hassen 27) Mr. Mohamed 28) Mr. Salah 29) Mme Rekaya 30) Mme Jamila Les six derniers enfants de Ahmed Ben El Kilani Ben Hassine El Khraifi 31) Mme Tebr Ben Ali Ben Messaoud El Hazami 32) Mme Jazia 33) Mme Rebh 34) Mme Hédia 35) Mr. Mustapha 36) Mme Mbarka 37) Mme Salha 38) Mme Fatma 39) Mme Habiba 40) Mr. Mohamed Les neuf derniers enfants de Khemaies Ben Mohamed Ben Hassine El Khraifi 41) Mr. Mohamed Ben Nasr Ben Mohamed El Ahzami 42) Mr. Ezzeddine 43) Mr. Youssef 44) Mme Kalthoum Les trois derniers enfants de Mohamed Ben Nasr Ben Mohamed El Ahzami 45) Mme Khediya 46) Mme Rekaya 47) Mme Fatma 48) Mr. El Fitouri Les quatre derniers enfants de Ali Ben Mohamed Ben Hassine El Khraifi 49) Mr. Ali 50) Mr. Amor 51) Mr. Ibrahim 52) Mr. El Houcine 53) Mr. El Moncef 54) Mme Fatma 55) Mme Hasna 56) Mme Khira 57) Mme Salouha 58) Mme Fodha Les dix derniers enfants de Ahmed Ben Ali Hazami 59) Mme Mabrouka Ben Fredj El Hazami 60) Mr. Abdelkrim 61) Mr. Tijani 62) Mr. Nouredine

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la Propriété	Nom des Propriétaires
			63) Mr. Faouzi 64) Mme Hasna 65) Mr. Mhamed ou Mohamed 66) Mme Monjia 67) Mme Aljia Les huit derniers enfants de Béchir Ben Mhamed Ben Hassine El Khraïfi
2089	46764 TUNIS	MEYER	Mr. Mahmoud Chaouket Ben Tijani Moulhi
2090	46765 TUNIS	DARRAGON II	Mr. Ali Ben Amara Ben Ibrahim Tlili
2093	46766 TUNIS	LORE ANTONINO GIOVANNI	1) Mr. Slimane Ben Mahmoud Berlane 2) Mr. Ali Ben Slimane Ben Mahmoud Berlane
2098	46767 TUNIS	ARD SIDI EL BAHRI	La Municipalité de Tunis.
2116	46768 TUNIS	GUISEPPE I	Mr. Bitry (Léon, François, Benoît)
2097	46769 TUNIS	MAGHZEN DES SEBBAGH	Mr. Thirion (Pierre Marie Joseph Robert)

AVIS IMPORTANT

Tout intéressé a le droit de Formuler des Réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la Conservation de la Propriété Foncière ne pourra être recherchée à raison des

erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, Rue de l'Inde 1002 Tunis.

Ministère de l'Intérieur

AVIS

Application des dispositions de l'article 8 du décret du 16 septembre 1902 relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits.

Le Président de la Commune de Jemmal a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les

propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 85-1989 commenceront dans cette Commune dix jours après la publication du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Ministère des Finances

BONS D'EQUIPEMENT

Avis du Ministre des Finances relatif à l'ouverture de la douzième émission de dix-neuvième tranche de bons d'équipement

Il sera ouvert du 1er au 15 décembre 1983 inclus, une douzième émission de bons d'équipement jusqu'à

concurrence de 85.000.000 Dinars dans le cadre de la dix-neuvième tranche nouvelle de bons d'équipement à 10 ans et ce en vertu de l'article 101 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983 et conformément à l'arrêté du Ministre du Plan et des Finances du 5 janvier 1983 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la dite tranche.

Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Régionale des Transports «EL GOUAFEL GAFSA» sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 1982, qui aura lieu le mercredi 30 novembre 1983, à 10h. du matin à la salle des réunions au siège du Gouvernement de Gafsa, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du Conseil d'Administration.
- 2) Rapport des commissaires aux comptes.
- 3) Examen et approbation s'il y a lieu des comptes de l'exercice 1982.
- 4) Questions diverses.

P/Le Conseil d'Administration

N° A-551/1

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Etude de Maître
Mohamed Chakroun

Avocat à la Cour de Cassation
1, Rue Mustapha M'barek - Tunis

A la suite d'une saisie exécution de la totalité de la propriété objet du titre foncier numéro 516.216 Tunis S2 dénommée « Khira 163 » d'une contenance de 15 a, 83 ca, sise à Nabeul

Poursuivant : La Société Tunisienne de Banque, S.A représentée par son P.D.G, dont le siège est à Tunis 1, Avenue Habib Thameur et ayant élu domicile en l'étude de son avocat maître Mohamed Chakroun avocat à la cour de cassation 1, Rue Mustapha M'barek - Tunis

Partie saisie : Société Horoscope, SARL représentée par :

I) Son gérant au siège social qui est à Nabeul Rue du Caire, Immeuble Chaouchi

II) Mr Hédi Ouelha, séquestre, demeurant à Nabeul

Désignation de l'immeuble saisi : La totalité de la propriété sise à

hauteur de la Borne Kilométrique numéro 8 Nabeul Hammamet comprenant une parcelle de terrain d'une contenance de 15 a 83 ca objet du titre foncier n° 516.216 Tunis S2 dénommé « Khira 163 »

Tribunal et date de l'adjudication : Il sera procédé à l'adjudication de l'immeuble saisi le lundi 26 décembre 1983 à 9 heures du matin à la salle d'audience de la chambre des criées du tribunal de 1ère instance de Gromballa

Mise à prix : La mise à prix est fixée à 18.000 dinars en sus des frais qui seront indiqués le jour de l'audience

Visite de l'immeuble : L'immeuble peut être visité tous les jours

Observations : Les étrangers ne peuvent prendre part aux enchères que lorsqu'ils sont munis d'une autorisation préalable délivrée par Mr le Gouverneur

La consultation du cahier des charges peut se faire auprès du greffe de la chambre des criées du tribunal de 1ère instance de Gromballa, ainsi qu'à l'étude de maître Mohamed Chakroun avocat poursuivant.

L'Avocat Poursuivant

Maître Mohamed Chakroun

N° 552 - A/1

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

Etude de Maître Allouani Choubani
Avocat à la Cour de Cassation
Avenue Béchir Sfar - Mahdia
Assistance Judiciaire N° 5141
en date du 5 Mai 1983

L'adjudication aura lieu le lundi vingt six décembre mil neuf cent quatre vingt trois à neuf heures du matin à l'audience des criées du tribunal de 1ère instance de Mahdia

Poursuivante : Zohra Bent Tahar Ben Khélifa Charef, menagère demeurant à Ksar-Hellal gouvernement de Monastir, ayant élu domicile

en l'étude de maître Allauani Choubani avocat à la cour de cassation avenue Béchir Sfar à Mahdia.

Partie saisie : Mohamed B. Amor Ben Othman journalier demeurant à Maata Sud délégation de Chorbane gouvernement de Mahdia.

Immeuble à vendre : Le quart à l'indivis de la totalité de 56 oliviers productifs dont un pied est coupé, d'une superficie d'un hectare et demi, sis à Henchir Rakkas, secteur de Maata Nord délégation de Chorbane. L'oliveraie comprend aussi dans sa partie Est des jeunes plants d'oliviers et d'amandiers. Elle a pour limites : au Sud Ali B. Ammar Marmouri et ses deux enfants Abdelbassat et Ammar, à l'Est un sentier agricole, au Nord un sentier agricole et au delà Brahim Ben Taleb Mezhoudi, à l'Ouest Ali Ben Ammar Marmouri.

Mise à prix : Lot unique : Six cents dinars (600.000 D.) frais de poursuite, taxes de vente et honoraires d'avocat en sus.

L'oliveraie dont le quart est à vendre peut être visitée chaque jour.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'étude de maître Allouani Choubani avocat poursuivant et au greffe du tribunal de 1ère instance de Mahdia pour prendre connaissance du cahier des charges.

L'Avocat Poursuivant
Maître Allouani Choubani

N° 489 - C/2

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

Etude de Maître Allouani Choubani
Avocat à la Cour de Cassation
Avenue Béchir Sfar - Mahdia

L'adjudication aura lieu le lundi vingt six décembre mil neuf cent quatre vingt trois à neuf heures du matin à l'audience des criées du tribunal de 1ère instance de Mahdia

Poursuivante : Banque Internationale Arabe de Tunisie, siège social Avenue Bourguiba - Tunis, représentée par son Président Directeur Général ayant élu domicile en l'étude de Maître Allouani Choubani avocat à la cour de cassation Avenue Béchir Sfar à Mahdia.

Partie saisie : Laroussi Echeikh agriculteur demeurant à Kssour-Essaf gouvernorat de Mahdia.

Immeuble à vendre : La totalité de la propriété dénommée Dar Ez-zit sise Cité La Rodha Rue Ali Ben Kamela à Kssour-Essaf la dite propriété comprend : 1) un local à usage d'habitation composé de trois chambres 2) un dépôt 3) une Zriba 4) une Zendala avec des piles d'huile d'une contenance de quatre cent mille tonnes. Le tout a pour limites au Sud Habib Ben Mohamed Zegarni, au Nord Hadj Abdallah B. Mabrouk Ajmi, à l'Est Hadj Mohamed Ayari, à l'Ouest rue Ali Ben Kamela d'où l'accès

Mise à prix : Lot unique : Douze mille dinars (12.000 D.) frais de poursuite, taxe de vente et honoraires d'avocat en sus.

L'immeuble à vendre peut être visité le vendredi de chaque semaine.

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'étude de Maître Allouani Choubani avocat poursuivant et au greffe du tribunal de 1ère instance de Mahdia pour prendre connaissance du cahier des charges.

L'Avocat Poursuivant
Maître Allouani Choubani

N° 490 - C/2

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 DECEMBRE 1983

Messieurs les actionnaires de la Société « AL DJAZIRA » sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire le 25 décembre 1983 à 9h. du matin à la maison du peuple sise à Houmt-Souk - Jerba.

Ordre du jour de cette assemblée :

Augmentation du capital de la société et modification de l'article 6 concerné

Prorogation de la durée de la société et modification de l'article 5 concerné.

P/ le Conseil d'Administration

N° 491 - C/2

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 27 Décembre 1983

Société Tunisienne d'Industries
Meunières
S.A au Capital de 951.000 Dnars
Siège : 53, Rue Al-Djazira

Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi 27 décembre 1983 au siège de la société à 10 H. 30 pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Nomination du commissaire aux comptes

Questions diverses.

N° 492 - C/2

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

S I B A C
Société Industrielle de Baches
et de Confection
Société Anonyme au Capital de
475.000 Dinars
Siège Social : Avenue Louis Braille
TUNIS

Messieurs les actionnaires de la société anonyme « SIBAC », Société Industrielle de Baches et de Confection, sont convoqués au Siège Social, Avenue Louis Braille à Tunis, le Mardi 20 décembre 1983 à onze heures, en Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Augmentation du Capital de 475.000 à 600.000 Dinars

— Modification des Statuts.

Le Conseil d'Administration

N° C-493/1

DEMISSION D'UN GERANT TRANSFERT DE SIEGE

Par acte sous seing privé enregistré sous le n° 3120 vol. 828, série IV, case 493, stipulant :

1) La démission du gérant en exercice Monsieur Wahid Ben Jaâfar.

2) La nomination de Monsieur Mohamed Gharbi en tant que chargé de la liquidation des affaires en cours, jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant.

3) Le changement d'adresse du siège social au 7, rue Ibnou Heni, Cité Ettaamir - Ariana.

N° B-2539/1

GERANCE LIBRE

D'un acte s.s.p. en date du 28 septembre 1983, enregistré à Tunis. A.C. le 12 octobre 1983, volume 77, série IV, case 663, il appert que la Société SHELL DE TUNISIE S.A., dont le siège est à Tunis, 24/26 Place de l'Afrique a donné en Gérance Libre à Monsieur Mohsen Tounsi, demeurant à Sousse, Avenue Mohamed Karoui, pour une durée de trois mois renouvelables tacitement, de 3 mois en 3 mois, le fonds de commerce de distribution de carburants et lubrifiants sis à Sousse Nord - Avenue Léopold Senghor.

En conséquence, la Société Shell de Tunisie n'aura pas à répondre des fournitures qui seront faites à Monsieur Mohsen Tounsi.

Auparavant il a été mis fin à la convention de gérance libre qui existait entre Shell et M. Saïd Bouaouina, relative au même fonds de commerce.

N° B-2540/1

DROIT PREFERENTIEL

SOCIETE
AGRICULTOR INDUSTRIELLE
S.A. au Capital de 602.500 Dinars
Siège social : El Fahs

Messieurs les actionnaires de la Société Agriculteur Industrielle, Société anonyme au capital de 602.500 dinars dont le siège est à El Fahs, sont avisés conformément à l'article 112, du Code de Commerce, que l'Assemblée Générale Extraordinaire, du 22 novembre 1983, a décidé d'augmenter le capital social de 80.000 dinars par l'émission au pair strictement privé de 800 actions nominatives de 100 dinars chacune.

Les Actionnaires devront user de leur droit préférentiel à la souscription des actions nouvelles pendant un délai qui commencera à courir le 5 décembre 1983, et s'achèvera le 25 décembre 1983.

Les Actionnaires ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraires émises.

Ce droit est négociable dans les mêmes conditions que l'action elle-même pendant la durée de la souscription.

Le Président
du Conseil d'Administration

N° B-2541/1

CONSTITUTION

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE « JAOUHARA »

Siège Social :
3, Rue Mohamed El Amri
EL MENZAH 7

Suivant acte S.S.P. en date du 14 novembre 1983, enregistré à Tunis, le 21 novembre 1983 Vol. 876, Série Ter, Case 6, il a été constitué une Société Civile Immobilière entre les personnes désignées dans l'acte

Objet : Acquisition, transformation, exploitation et gestion d'immeubles sis à Tunis et de terrains sis dans la zone industrielle de la charguia.

Dénomination : Société Civile Immobilière « JAOUHARA ».

Durée : 50 ans sauf cas de dissolution ou de prorogation.

Capital : 300.000 D. divisé en 3.000 parts de 100D. chacune.

Siège : 3, Rue Mohamed El Amri Tunis - El Menzah 7.

Gérance : Monsieur Mustapha Henchiri est nommé gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

2 Exemplaires des statuts ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 24 novembre 1983.

N° B-2542/1

CONSTITUTION

Il appert d'un acte sous seing privé enregistré à Tunis, A.C. le 27 juillet 1983, vol. 875, série bis, case 494, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, qu'il a été constitué une société aux caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limitée.

Dénomination : Société Tunisienne des Industries de l'Electro Ménager (S I E L E M).

Capital : 450.000 dinars.

Siège social : 6, rue Imam Al Rassaa Tunis - Belvédère.

Durée : 99 ans.

Objet :

— La conception, l'étude et la fabrication de tout appareillage électro ménager.

— La participation d'une manière ou d'une autre à toute opération

pouvant se rapporter à son objet soit directement ou indirectement.

— de participer à tous projets pouvant se rapporter à son objet.

— de réaliser directement ou indirectement toutes opérations industrielles et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières, agricoles, maritimes et autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la Société ou pouvant en favoriser le développement sous quelques formes que ce soit.

Gérance : La gérance est confiée à la personne indiquée dans l'acte avec tous les pouvoirs et pour une période indéterminée.

Pour Extrait

Le Gérant

N° B-2543/1

COMPAGNIE TUNISIENNE D'ENTREPRISE

S.A. au Capital de 500.000 Dinars
RECTIFICATIF DE L'AVIS
INSCRIT AU J.O.R.T

Aux termes des délibérations de l'A.G.E. en date du 10 juin 1983, enregistrée à Tunis, A.C. le 10 septembre 1983, vol. 876, série bis, case 630, le capital social initialement de 200.000 dinars a été porté à 500.000 dinars par incorporation des réserves à concurrence de 200.000 dinars et l'émission au pair de 10.000 actions nominatives nouvelles de 10 D. chacune souscrites et libérer au quart lors de la souscription.

Le Conseil d'Administration

N° B-2544/1

AVIS DE MODIFICATION DE DENOMINATION

COMPAGNIE TUNISIENNE D'ENTREPRISE

S.A. au Capital de 500.000 Dinars
Siège social
Zone Industrielle - Charguia
2 Rue N° 8 Tunis - Carthage

Aux termes des délibérations de l'A.G.E. en date du 10 juin 1983, enregistrées à Tunis, A.C. le 10 septembre 1983, vol. 876 série bis, case 630, la Compagnie Tunisienne d'Entreprise « Laurent Bouillet »

prend la dénomination suivante :
« Compagnie Tunisienne d'Entreprise ».

Le Conseil d'Administration

N° B-2545/1

CREATION D'UNE ASSOCIATION

Dénomination : Société Tunisienne de Biothérapie SO.TU.BIO.

Siège Social : Institut National de Nutrition Bab Saâdoun.

Le But de l'Association : est de promouvoir le développement scientifique des biothérapies. (Hémoopathie - organothérapie gemmothérapie, acupuncture phytothérapie) et de diffuser toutes ces connaissances par le moyen d'enseignement, de congrès médicaux et de publication scientifiques. Ainsi que de coordonner et de stimuler la Recherche Biothérapique.

Visa : N° 5126 du 9 novembre 1983.

N° B-2546/1

CONSTITUTION

Société de Restauration

« AU BON VIEUX TEMPS »

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 D.

Siège Social

Rue d'Amérique - MARSA PLAGE

Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 1983, enregistré à Tunis le 16 novembre 1983 Volume 878, Série Bis, Case 572, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 25 novembre 1983, il a été constitué une société à responsabilité limitée

Objet : La création et l'exploitation de restaurants.

Dénomination : «AU BON VIEUX TEMPS»

Capital Social : 2.000 Dinars

Siège Social : Rue d'Amérique.
MARSA PLAGE.

Durée : 99 ans.

N° B-2547/1

CESSION DE PARTS SOCIALES

Société la Précision Horlogère
SARL au Capital de 1.000 D.
43 - 45, Avenue Habib Bourguiba
TUNIS

Suivant acte S.S.P. en date du 22 août 1983 et enregistré le 11 novembre 1983 à Tunis A.C, Vol. 878, Série Bis, Case 445, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 18 novembre 1983, sous le n° 1515/79; il appert que la société IMEX et Mr. Hubert Slama ont cédé à Mr. Ben Youssef, Sadok agissant pour le compte de son fils mineur Chokri B. Youssef la totalité des parts qui leur appartiennent dans la société la Précision Horlogère; soit en tout cinq cent parts (500)

N° B-2548/1

AVIS

Il résulte d'un acte S.S.P. daté du 18 novembre 1983, enregistré à Tunis, le 23 novembre 1983, Vol. 829, Série 4, Case 59 a été constituée une société à responsabilité limitée.

Dénomination : Carthago - Shop
Siège : Avenue Dag Hamarchold Hammamet.

Objet : Commerce de l'artisanat et touristique.

Durée : 99 ans.

Gérant : Monsieur Hamadi Ben Salah Mathlouthi

Capital : quinze mille dinars.

N° B-2549/1

AVIS

Il résulte d'un acte S.S.P. daté du 20 novembre 1983, enregistré à Tunis le 23 novembre 1983, Vol. 829 Série 4, Case 58 a été constituée une société à responsabilité limitée

Dénomination : La Marseillaise.

Siège : 47, Rue de Marseille Tunis.

Capital : Cinq mille dinars

Objet : Cafeteria - Salon de Thé Pâtisserie.

Durée : 99 ans.

Gérant : Monsieur Mustapha Zbidi.

N° B-2550/1

AVIS

Il résulte d'un acte S.S.P. daté du 18 novembre 1983, enregistré à Tunis, le 23 novembre 1983, Vol. 876 Série 1ère, Case 108, la coopérative de transformation de laine dont le siège social à Kairouan Av. Habib Bourguiba a cédé à la société CAR-THAGO-SHOP sise à Hammamet Av. Dag Hamarchold la totalité du fonds de commerce sis à Hammamet cité l'oasis, avec l'ensemble de ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions éventuelles seront faites entre les mains de Monsieur Azzabi Salah Expert Judiciaire 3, Rue El Houdaybia (Ex. Rue Saint Jean) - Tunis, dans les 20 jours du présent avis au JORT sous peine de déchéance et forclusion.

Le présent avis a été publié au Journal « La Presse » du 26 novembre 1983.

N° B-2551/1

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Société Anonyme
de Conserves Alimentaires
« S.A.D.C.A »

Société Anonyme au Capital de :

102.396 Dinars

Usine : Route de Sousse

Km 5 - Mégrine

Siège Social :

14, Rue Gamel Abdalnasser - Tunis

Messieurs les actionnaires de la société anonyme de conserves alimentaires (S.A.D.C.A) sont convoqués en assemblée générale ordinaire en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant, le Samedi 10 décembre 1983 à 15 H. 30 aux bureaux de l'usine.

1) - Lecture du rapport du conseil d'administration.

2) - Lecture du rapport du commissaire aux comptes.

3) - Approbation du bilan de l'exercice 1982.

4) - Quitus aux administrateurs

5) - Questions Diverses.

Le Conseil d'Administration

N° B-2552/1

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Par acte S.S.P. en date du 21 septembre 1983, enregistré à la recette des finances à Jerba le 19 octobre 1983, Volume 65, Folio 9, Case 27, Monsieur Gacem Ben Miled Maslah, Tunisien demeurant à Ajim Jerba, a vendu à Messieurs Habib et Jalel M'Hirsi, tous deux Tunisiens et demeurants au 1 Rue Kamel Ataturk à Tunis, la totalité du fonds de commerce de pâtisserie, Café, exploité sous le nom de « Relais de la Jeunesse » dans les locaux sis à l'avenue Abdelhamid El Cadhi à Houmt-Souk Jerba

Les oppositions doivent être faites entre les mains de Maître Meddeb Mohamed Salah, Avocat, à Houmt-Souk Jerba, dans un délai de 20 jours à compter de l'insertion du présent avis au J.O.R.T.

Ce présent avis a été publié au Journal El Amal du 26 novembre 1983.

N° B-2553/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L. « UNION - PNEU »

Suivant acte S.S.P. daté du 25 octobre 1983, enregistré à Tunis le 26 octobre 1983, Vol. 875, Série Ter, Case 492, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, il a été constitué une S. A. R. L. « UNION - PNEU ».

Dénomination : UNION - PNEU.

Objet : Commercialisation des pneus et chambres à air de tout genre de véhicules, la vulgarisation, l'équilibrage et réparation et tout ce qui est similaire.

Capital : 4.500D.000 divisé en 450 parts de 10D.000 chacune.

Siège Social : 50, Rue du Train Tunis.

Durée : 30 ans.

Gérance : Mr. Ben Hadia Moncef avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société

N° B-2254/1

**SOCIETE DES HUILES
ESSENTIELLES
ET DERIVES D'AFRIQUE DU
NORD «S.H.E.D.A.N.»**

Société Anonyme au Capital de
90.000 Dinars
Siège Social : 1, Rue Kamel
Attaturk - TUNIS

D'une délibération du Conseil
d'Administration, réuni le 21 mai
1983, il appert que :

Madame Rafia Slim qui accepte,
est nommée aux fonctions de Pré-
sident Directeur Général de la So-
ciété sus désignée, avec les pou-
voirs nécessaires pour assurer la
direction générale et ce, en rem-
placement de Monsieur Hédi Slim,
décédé.

Monsieur Charles Portelli, est
confirmé dans ses fonctions de
Directeur Général Adjoint, avec
les mêmes pouvoirs que ceux con-
férés au Président et en accord
avec ce dernier.

Deux exemplaires du procès ver-
bal des délibérations dudit Conseil
d'Administration, enregistrés à Tu-
nis A.C le 16 novembre 1983, Vol.
880, Série I, Case 332, ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de
Première Instance de Tunis le 25
novembre 1983.

Pour Extrait
Le Conseil d'Administration
N° B-2555/1

**AFRICA LINGE
INTERNATIONALE**

Société Anonyme au Capital de
225.000 Dinars
Siège Social : La Goulette
Zone Industrielle - Gouvernorat de
TUNIS
R.C. TUNIS N° 39.880

Du procès verbal d'une délibé-
ration en date du 30 juin 1983, il
appert que le Conseil d'Adminis-
tration de la Société sus désignée,
a renouvelé :

à Monsieur Claude Henri Spa-
nier, dont le mandat d'administra-
teur vient de l'être également, celui
de Président Directeur Général de
même que les pouvoirs les plus
étendus pour assurer la Direction
Générale de la Société.

et à Monsieur Roland Spanier,
le mandat de Directeur Général
Adjoint avec les mêmes pouvoirs

que ceux conférés au Président et
en accord avec celui-ci.

Deux exemplaires du susdit pro-
cès verbal de la délibération du
dit Conseil d'Administration du 30
juin 1983, enregistrés à Tunis A.C
le 10 novembre 1983, Vol. 828, Série
IV, Case 354, ont été déposés au
Greffe du Tribunal de Première
Instance de Tunis, le 25 novembre
1983.

Pour Extrait
Le Conseil d'Administration
N° B-2556/1

**AVIS AUX SOUSCRIPTEURS
A L'AUGMENTATION
DU CAPITAL
DE 7.000.000 à 20.000.000 D.
Appel à la Libération de la
deuxième moitié**

**BANQUE NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE**
Société Anonyme au Capital de
20.000.000 de Dinars
Siège Social :
31, Avenue de Paris - TUNIS
Registre de Commerce Tunis 33.765

Il est porté à la connaissance
des souscripteurs à l'augmentation
du Capital de la B.N.D.T. de
7.000.000 à 20.000.000 de Dinars,
que la libération de la deuxième
moitié de la souscription doit s'ef-
fectuer au plus tard le 30 décem-
bre 1983 chez la B.N.D.T. 31, Ave-
nue de Paris Tunis, Compte N°
443010 R.

P/Le Conseil d'Administration
N° B-2557/1

CONSTITUTION

Société Tunisie Chaussures
Exportation « T.C.E. »
S.A.R.L au Capital de 20.000 Dinars
Siège Social : A Enfida - Ville

Par acte sous seing privé en date
du 14 novembre 1983, enregistré à
Enfida-ville le 19 novembre 1983,
F. 5 - C. 401 - Vol : 18, dont deux
exemplaires ont été déposés au
greffe du tribunal de 1ère instan-
ce de Sousse le 21 novembre 1983,
il a été constitué une société à
responsabilité limitée.

Dénomination : Société Tunisie
Chaussures Exportation «S.A.R.L»
Objet : Fabrication de chaussu-
res de tous genres.

Capital : 20.000 Dinars
Siège : à Enfida-ville
Durée : 99 ans

Gérance : Monsieur Fathi Ha-
chicha, est nommé gérant de la
société avec les pouvoirs les plus
étendus.

N° B-2558/1

**CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.
SOCIETE GROUPE A.B.C.**

Suivant acte sous seing privé
en date du 20 octobre 1983, et en-
registré à Tunis A.C. le 26 octobre
1983, Vol. 879, Série I, Case 429,
dont deux exemplaires ont été dé-
posés au greffe du tribunal de
première instance de Tunis.

Dénomination : Société Groupe
(A.B.C.)

Objet : Bureau d'Architecture
Siège Social : 6, Rue Damas
Tunis.

Capital Social : 3.000.000 Dinars
Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Hatem Ben
Slimen, est nommé gérant de la
société avec les pouvoirs les plus
étendus.

Le Gérant
N° B-2559/1

**CONSTITUTION D'UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE**

**SOCIETE GENERALE
DE FOURNITURES « SO.CO.FO. »**
Siège social
53, bis Avenue Hédi Chaker Tunis

Suivant acte sous seing privé en
date du 1er octobre 1983, enregis-
tré à Tunis, (A.C.I.) le 8 octobre
1983, vol. 879, série I, case 30, dont
deux exemplaires ont été déposés
au greffe du tribunal de première
instance de Tunis, en date du 19
novembre 1983, suivant reçu n°
1525/89, il appert qu'une Société à
Responsabilité Limitée a été cons-
tituée.

Dénomination :

Société Commerciale de Fourni-
tures «SO.CO.FO.»

Objet : L'exploitation de points
de vente de quincaillerie général
les pièces détachées pour tous les
véhicules et engins mobiles et im-
mobiles, les équipements et acces-
soires pour la pêche, les fournis-
tures Electriques, les produits de

peinture, les articles de plomberie, les articles de climatisation, l'Electro-ménager, les Cycles et Moto-cycles, le Matériel agricole avec ses accessoires, l'importation, l'Exportation de tous les produits non réglementés.

La société a pour objet aussi la représentation de firmes étrangères et locales et généralement toutes opérations Commerciales, Industrielles, Financières, Mobilières et Immobilières se rattachant directement et indirectement à son objet social.

Durée : 99 ans

Siège social : Tunis, 53, Bis Avenue Hédi Chaker

Capital : 40.000 Dinars

Gérance : Abdellaziz Chérif, est nommé gérant avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour la Société

Le Gérant

N° B-2560/4

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé, le 12 août 1983, enregistré à la Goulette le 5 septembre 1983, vol. 91, case 600, et le 22 septembre 1983, vol. 100, case 626, Monsieur Ali Ben Mohamed Abbès Hamdi, vend à Monsieur Mohsen Ben Othman Latrous, son fonds de commerce du magasin sis au 3 rue Amor Moktar Le Kram Ouest, le présent contrat a été publié le Mardi 29 novembre 1983, au Journal La Presse ainsi qu'au Journal Essabah.

N° B-2561/1

REUNION EXTRAORDINAIRE

Il a été décidé l'élargissement de la raison sociale de la SOPAB Souasssi pour contenir en plus le commerce des matériaux de construction et du bois. Il a été décidé aussi de changer le nom de la Société pour devenir SOPABCMC et une augmentation du capital de 45.000 dinars.

Le procès verbal a été enregistré à Souassi, le 25 novembre 1983, vol. n° 14, folio 1, case n° 298.

N° B-2562/1

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur Attar Mustapha est démissionnaire du poste de premier Administrateur de la Société S.T.A. W.B. - SA depuis le 30 juin 1983.

Signé

ATTAR Mustapha

N° B-2563/1

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Par décision de la Gérance le siège social de la Société BEL ART S.A.R.L au capital de 74.000.000 dinars est transféré de l'Avenue Louis Braille - Tunis, à la Zone Industrielle de Gromballa.

Le Gérant

N° B-2564/1

CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION

Dénomination : Parti du Mouvement de l'Unité Populaire.

Objet : Politique.

Siège : 1, rue de Bizerte - Tunis.

N° et date du visa : 5129 du 19 novembre 1983.

N° B-2565/1

CONSTITUTION

Foire Internationale de Tunis
S.A au Capital de 500.000 Dinars

Siège Social

8, Rue de Médine - Tunis

1) Suivant acte s.s.p du 12 octobre 1983, enregistré à Tunis le 1er novembre 1983, volume 875, série ter, case 514, il a été établi les statuts d'une S.A dont extrait suit :

Dénomination : Foire Internationale de Tunis

Objet : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'organisation périodique des manifestations économiques (foires salons, expositions . . .)

Siège social : 8, Rue de Médine Tunis

Durée : 99 ans à compter du jour de la constitution définitive

Capital social : 500.000 dinars divisé en 10.000 actions de 50 dinars

chacune à libérer entièrement en numéraires lors de la souscription

2) Assemblée générale constitutive : Du P.V de l'assemblée générale constitutive tenue le 1er novembre 1983 enregistré à Tunis le 16 novembre 1983, volume 828, série 4, case 506, il appert que l'assemblée a nommé les premiers administrateurs et Mr Mourad Guellaty comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans

3) Du P.V du 1er conseil d'administration tenu le 1er novembre 1983 enregistré à Tunis le 16 novembre 1983, volume 828, série 4, case 506, il appert que Mr Nejib B. Miled a été désigné comme Directeur Général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus

4) Deux exemplaires des statuts de la Déclaration de Souscription et de Versement, du P.V de l'assemblée générale constitutive, du 1er conseil d'administration ainsi que la liste de souscripteurs ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis le 28 novembre 1983

Pour Extrait

N° 2566 - B/1

REMPLACEMENT DE GERANT

SOCIETE DE RESTAURATION
ET DE LOISIR

« HONG KONG »

S.A.R.L au Capital de 3.000 Dinars
Siège social

85, Avenue Taleb M'hiri - Tunis

D'une décision collective en date du 10 octobre 1983, enregistré à Tunis, le 10 octobre 1983, vol. 826, série 5, case 653, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis, le 28 novembre 1983, il appert que Monsieur Abdelkérîm Antri est nommé Gérant de la Société de Restauration et de Loisir « Hong Kong » en remplacement de Monsieur Marzouki Abdelfattah.

Le Gérant

N° B-2567/1

SOCIETE PHOTO DRIRA
SARL au Capital de 14.000 Dinars

Siège Social

Avenue Hédi Chaker - Sfax

Il appert d'un acte sous seing privé en date du 23 juillet 1983, enregistré à la recette des actes civiles le 8 août 1983, folio 33 n° 170 déposé au greffe du tribunal de

1ère instance de Sfax, sous le n° 225/83, le 12 août 1983, que Madame Nadra Drira a cédé la totalité de ses parts sociales à Monsieur Hédi Chtara de la Société PHOTO DRIRA.

Il appert d'un acte sous seing privé en date du 10 octobre 1983, enregistré à la recette des actes civils à Sfax, le 1er novembre 1983 folio 85, n° 450, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, sous le n° 331/83, le 11 novembre 1983, que Monsieur Mohamed Drira et Madame Rouhla Drira ont cédé la totalité de leurs parts sociales à Monsieur Hédi Chtara de la Société PHOTO DRIRA.

Le Gérant

N° D-831/2

CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

SOCIÉTÉ TUNISIENNE

D'ENTRETIEN

ET DE PRESTATION

DE SERVICES

« S.O.T.E.P.S. »

S.A.R.L au Capital de 1.000 Dinars

Rue Sakit Sidi Youssef - Sfax

Il appert d'un acte sous seing privé en date du 26 octobre 1983, enregistré à Sfax, Actes Civils le 1er novembre 1983, folio 85, n° 411, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, sous le n° 332/83, le 11 novembre 1983, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée :

Dénomination : Société Tunisienne d'Entretien et de Prestation de Service « S.O.T.E.P.S. ».

Objet : L'Exercice et la Prestation de tout service de différentes sortes ainsi que le suivi.

Durée : 99 ans.

Siège social : Rue Sakit Sidi Youssef - Sfax.

Capital social : 1.000 dinars divisé en 200 parts de 5 dinars chacune

Géranse : Madame Radia Guirat née Karray est nommée Gérante de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

La Gérante

N° D-832/2

ENTREPRISE DES TRAVAUX ET EQUIPEMENTS MARITIMES ET SOUS MARINS

13, Rue Arbi Zarrouk - Sfax

Il appert d'un acte sous seing privé en date du 30 juin 1983, enregistré à Sfax, Actes Civils, le 23 juillet 1983, folio 6, n° 31, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 30 juillet 1983, sous le n° 205/83 que Madame Safia Ayadi a cédé la totalité de ses actions, comme il est indiqué dans le dit acte.

Il appert d'un acte sous seing privé en date du 11 juillet 1983, enregistré à Sfax, Actes Civils le 23 juillet 1983, folio 6, n° 30, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 30 juillet 1983, sous le n° 204/83, que Monsieur Moncef Ben Ameur a cédé Cent Actions, comme il est indiqué dans le dit acte.

Le Gérant

N° D-833/2

SOCIÉTÉ DES ARTS CHAUSSANTS - SOARC

SARL au Capital de 30.000 Dinars

Siège social

Route de l'Afrane Km 4 - Sfax

Aux termes du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, du 24 octobre 1983 enregistré à Sfax, Acte Civil, le 1er novembre 1983, folio 84, n° 408, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, sous le n° 334/83, du 11 novembre 1983, il appert que Monsieur Mahmoud Abid a été nommé Gérant de la Société, avec les pouvoirs les plus étendus, en remplacement de Monsieur Abdelwahab M'hiri, démissionnaire.

L'article 12 des statuts, a été modifié en conséquence.

Pour Extrait

Le Gérant

N° D-834/2

AVIS

Aux termes d'un procès verbal du 12 novembre 1983 enregistré à Sfax le 16 novembre 1983, folio 34, n° 192 déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 13 novembre 1983, sous le n° 350/83, il appert que le siège social de la Société

M'HIRI FRÈRES, a été transféré à la rue Farhat Hached - 8 - Sfax.

Il appert également de deux actes s.s.p. en date du 15 novembre 1983, enregistrés à Sfax, le 17 novembre 1983, folio 38, n° 207, et 208, déposé au greffe du tribunal de première instance de Sfax, sous le n° 349/83, que Messieurs Abdelwahab M'hiri et Sadok M'hiri ont cédé la totalité de leurs parts de la Société M'hiri Frères, comme il est indiqué dans les deux actes.

Pour Extrait

N° D-835/2

CONSTITUTION SOCIÉTÉ « SAOUSAN » D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE CARRIÈRE

Par acte s.s.p. en date du 1er juillet 1974, enregistré à Sfax, A.C. le 18 juillet 1974, folio 89, n° 369, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 21 janvier 1975 sous le n° 3094. Il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée ayant pour :

Dénomination : Société « Saousan » d'Exploitation des produits de carrière.

Objet : L'Exploitation et le Commerce de tous les produits de carrière.

Capital : 6.000 dinars.

Siège social : 45, Place Ahmed Bey - Sfax.

Gérant : Monsieur Mohamed Ben Mohamed Zaghdane.

N° D-836/2

SOCIÉTÉ « SAOUSAN » D'EXPLOITATION DES PRODUITS DE CARRIÈRE

SARL au Capital de 12.000 Dinars

Siège social

45, Rue Ahmed Bey - Sfax

Il appert du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, des associés de la Société Saousan d'Exploitation des Produits de Carrière, en date du 21 octobre 1983, enregistré à Sfax, A.C. le 1er novembre 1983, folio 85, n° 409, déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, sous le n° 333/83, que les associés ont décidé :

1) D'augmenter le capital de la Société et de le porter de 6.000 dinars à 12.000 dinars, et ce par la création de 600 parts nouvelles de 10 dinars chacune, réparties comme il est indiqué dans le dit acte.

2) Nommé Monsieur Mohamed Kamoun, Gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus, en remplacement de Monsieur Mohamed Zaghdan, démissionnaire.

Les articles 6 - 7 et 13 ont été modifiés en conséquence.

Le Gérant
Mohamed Kamoun
N° D-837/2

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Par acte s.s.p. en date du 14 octobre 1983, enregistré à Ksar Hellal, le 27 octobre 1983, sous le n° 123, folio 42, vol. 8, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir, le 15 novembre 1983, il a été constitué cette société :

Dénomination : Société « LE LION ».

Capital : 13.000 dinars.

Forme : S.A.R.L.

Siège social : Avenue de la République à Lamta.

Durée : 99 ans.

Objet : Confection Générale.

Gérant : Monsieur Mohamed Habib Ben Mohamed Boussetta (avec les pouvoirs les plus étendus)

N° D-838/1

AVIS DE LIQUIDATION

Société Immobilière
et Hôtelière de Kasserine

Suite au P.V. de l'assemblée générale extraordinaire de la S.I.H.K. enregistré à Kasserine le 10 octobre 1983, volume 20, folio 64, case 3132 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 24 novembre 1983 sous le numéro 1535, et entendu que le patrimoine de la S.I.H.K. filiale de la S.N.C.P.A. a un rôle socio-politique important dans la région de Kasserine il a été décidé de liquider la S.I.H.K. conformément aux recommandations du Conseil Interministériel du 17 mai 1983 dans les normes ci-dessous :

1) Désignation de Mr Mohamed Lazhar Limam, Receveur Régional des Finances à Kasserine, comme Liquidateur suite à la proposition de Mr le Ministre des Finances.

2) Vente de tout le patrimoine de la société comme suit :

192 logements de la Cité Ouvrière aux Ouvriers de la S.N.C.P.A

16 villas cadres à la S.N.C.P.A

Les locaux commerciaux dont la S.I.H.K. assurait la gestion aux enchères publiques.

Les locaux commerciaux utilisés par la S.N.C.P.A. à cette dernière

L'Ecole Primaire au Ministère de l'Education Nationale

Le Bureau P.T.T. au Ministère des Transports et des Communications

L'Hôtel Cillium aux enchères publiques

3) Constitution d'une commission de suivi composée de :

Gouvernorat de Kasserine
S.N.C.P.A.

S.T.B.

Liquidateur de la S.I.H.K

N° 840 - D/1

Société de Pêche El Hana
SARL au Capital de 10.000 Dinars
Siège Social
Port de Pêche de Sousse

Monsieur Mohamed Ben Braiek Ben Saïd, associé à la Société de Pêche Maritime El Hana, SARL, au capital social 10.000 Dinars et au siège social le port de pêche de Sousse a cédé cinquante de ses parts sociales de dix dinars chacune à son co-associé Khaled B. Mokhtar El Béji qui accepte suivant signature légalisée à la municipalité de Mahdia en date du 10 novembre 1983 enregistrée à la Recette des Finances de Sousse le 22 novembre 1983 au volume 403, numéro 532.

N° 841 - D/1

AVIS DE CONVOCATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Société de Pêche El Hana
SARL au Capital de 10.000 Dinars
Siège Social
Port de Pêche de Sousse

Les associés à la Société de Pêche El Hana : Khaled et Radouane El Béji ainsi que l'associé Mohamed Ben Braiek Ben Saïd avisent le public et les autres co-associés qu'ils

convoquent une assemblée générale extraordinaire de la société de pêche El Hana, SARL au capital social de 10.000 dinars et au siège social le port de Sousse et qui va devenir au numéro 3 rue Jaouhar Essikilli - Mahdia conformément à l'ordre du jour cité ci-après la réunion de ladite assemblée aura lieu au numéro 3 rue Jaouhar Essikilli - Mahdia le 25 décembre 1983 à 10 h. 30.

Ordre du jour :

Approbation du nouveau siège social

Désignation d'un rédacteur de la réunion

Discussion de l'état général de la société et augmentation du capital social

Les co-associés invités à assister à cette réunion sont les co-héritiers du défunt Abdelfettah El Béji : sa mère Khadija El Bahri, ses frères Ahmed, Mustapha et Ezzeddine, puis ses soeurs Settelkol, Chadlia et Souad.

Les Associés

N° 842 - D/2

CONSTITUTION D'UNE SOCIETE

Suivant acte s.s.p. en date du 14 octobre 1983, enregistré à Sfax, le 18 octobre 1983 folio 37 case 170 dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 2 novembre 1983 sous le n° 317/83, il a été constitué une S.A.R.L. :

Raison sociale : Société Générale de Produits Alimentaires en Gros

Objet : Commerce des produits alimentaires en gros ainsi que l'import export et toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

Durée : 99 ans

Capital social : 60.000 Dinars

Gérance : Monsieur Mohamed Turki a été nommé gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Siège social : Route de Lafrane Km 1 Sfax.

N° D-843/2

CONSTITUTION D'UNE SARL

Suivant acte s.s.p. du 15 avril 1983 enregistré à Sfax le 12 octobre 1983

folio 18, numéro 78, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax le 27 octobre 1983 sous le numéro 302/83

Il a été constitué une SARL

Dénomination : Confection Hajer

Objet : Prêt à porter dames, sous vêtement, survêtement Sport, vêtements garçons et divers sur commandes

Durée : 99 ans

Siège social : 27, Rue Alexander Dumas - Sfax

Capital social : 21.000.000 Dinars

Gérance : Mr M'kaouar Habib B. Abderrahman est nommé gérant statutaire avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 844 - D/2

CONSTITUTION

Société «LE RADIATEUR» S.A.
S.A. au capital de 650.000 D.
Siège social : Hôtel Maâmour
GAFSA

I - Suivant acte s.s.p en date à Gafsa du 29 septembre 1983, il a été établi les statuts d'une S.A. ayant pour dénomination sociale «Le RADIATEUR S.A.» et dont le siège social est fixé à Gafsa Hôtel MAAMOUN.

Cette Société constituée pour une durée de 99 années a pour objet la fabrication, l'assemblage d'échangeurs thermiques et plus spécialement de radiateurs pour véhicules automobiles ainsi que tous genres d'accessoires ou produit s'y rattachant.

Le capital social a été fixé à 650.000 D. divisé en 6500 actions de 100 D. chacune à souscrire en numéraire et à libérer du quart à la souscription.

II - Suivant acte reçu par Mr. le Receveur des Actes Civils de Gafsa le 29 septembre 1983 Mr. Mohamed Ben Hassen Ben Khélifa fondateur de la Société a déclaré que les 6500 actions de 100 Dinars ont été entièrement souscrites et qu'il a été versé par chaque souscripteur une somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites.

A l'appui de cette déclaration, le fondateur a présenté un état des souscripteurs et versements qui est demeuré annexé au dit acte.

III - Du procès-verbal d'une délibération prise le 18 octobre 1983 par l'Assemblée Générale constitutive des Actionnaires de la Société enregistré à Gafsa le 31 octobre 1983 folio 2 case 4442 vol 61

— que l'Assemblée Générale a re-
il appert :

— Que l'assemblée a reconnu la sincérité de la déclaration de souscription et de versement sus-énoncée.

— qu'elle a nommé comme premiers administrateurs pour une période de 6 années :

— BDET

— STIA

— CHAUSSON

— RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS

— Mr. Mohamed Ben Khélifa

— Mme Zoubelda Ben Khélifa

— Mme Chiraze Ben Khélifa

— Mr. Bilal Ben Khélifa

— Mme Jihane Ben Khélifa

Lesquels ont accepté les dites fonctions.

— qu'elle a nommé comme Commissaire aux Comptes Monsieur Mohamed Seghailer Kerrou pour trois années lequel a accepté ses fonctions

— et qu'elle a approuvé les statuts et déclaré la Société définitivement constituée.

IV - Première délibération du Conseil d'Administration aux termes du Procès-Verbal en date du 18 octobre 1983, enregistré à Gafsa le 31 octobre 1983 folio 2 case 4441 vol 61, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Mohamed Ben Khélifa en qualité de Président Directeur Général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

V - Formalités de Dépôt :

Il a été déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Gafsa le 21 novembre 1983.

— 2 Originaux des statuts

— 2 Expéditions de la déclaration de Souscription et de versement

— 2 Exemplaires de la liste des Souscripteurs

— 2 Copies des délibérations de l'Assemblée Générale Constitutive et de la première délibération du Conseil d'Administration.

Pour Extrait

Le Conseil d'Administration

N° D-845/1

Adjudications et Appels d'offres

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce N° 269-E/3
parue au JORT N° 71 du 7.7.83
Lire comme suit : du 4 novembre 1983

APPEL D'OFFRES

LYCEES DU GOUVERNORAT DE KEBILI

Les Lycées du Gouvernorat de Kébili se proposent de lancer un appel d'offres pour l'approvisionnement d'après le calendrier suivant :

Lycée de Kébili, le 24 novembre 1983, à 9 heures.

Collège Secondaire Professionnel de Filles de Kébili, le 25 novembre 1983, à 10 heures.

Collège Secondaire Professionnel de Douz, le 26 novembre 1983, à 10 heures.

durant l'année 1984 (du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984) en matières suivantes :

— 1) Produits d'épicerie

— 2) Viande de bœuf

— 3) Pain

— 4) Légumes et fruits

— 5) Poulets et œufs

— 6) Matières premières pour le fonctionnement des ateliers couture, construction métallique, menuiserie, électricité, mécanique générale et maçonnerie)

Les personnes intéressées par cet appel d'offres sont invitées à expédier leurs soumissions, sous pli recommandé au nom du Directeur de l'Etablissement en mentionnant sur l'enveloppe les mots « appel d'offres », un jour au moins avant la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les cahiers des charges et les conditions particulières sont mis à la disposition des intéressés qui peuvent les consulter aux éconômats chaque jour ouvrable.

Aucune soumission ne sera admise sans le paiement d'un cautionnement provisoire égal à 1% du montant total de l'offre.

Documents à fournir :

- 1 - Certificat de paiement de patente
- 2 - Certificat de non faillite
- 3 - Certificat d'affiliation à la C.N.S.S.
- 4 - Acte d'association pour les sociétés
- 5 - Cautionnement provisoire de 1%.

N° E-269/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 83/40/D5

Ministère de l'Équipement
Direction de la Construction

La Direction de la Construction lance un appel d'offres pour les travaux d'Extension du siège du Ministère des Affaires Culturelles : lot unique.

Les Entrepreneurs agréés de la catégorie «B» plafond minimum 600.000 Dinars et désirant participer doivent présenter leur demande à la Direction de la Construction où ils pourront également prendre connaissance du dossier d'appel d'offres.

Les concurrents auront à présenter à l'appui de leur offre.

— Les pièces du marché dûment complétées et signées.

— Une attestation de la C.N.S.S. valable à la date d'ouverture des plis.

— Une caution bancaire provisoire dont le montant est égal à 1% du montant de la soumission.

— Une attestation certifiant que l'Entreprise est en règle avec la Direction des Impôts.

— Un Certificat de non faillite ou un concordat préventif.

— Les offres doivent parvenir par pli recommandé au plus tard le 19

décembre 1983 avant 12 heures à Monsieur le Directeur Général de la Construction Ministère de l'Équipement - Cité Jardins 1030 Tunis

N° E-302/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 83/40/D5

Ministère de l'Équipement
Direction de la Construction

La Direction de la Construction lance un appel d'offres pour les travaux d'Extension de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax : Lot Unique

Les Entrepreneurs agréés de la catégorie « B » plafond minimum 1.500.000 dinars et désirant participer doivent présenter leur demande à la Direction de la Construction où ils pourront également prendre connaissance du dossier d'appel d'offres

Les concurrents auront à présenter à l'appui de leur offre

Les pièces du marché dûment complétées et signées

Une attestation de la CNSS valable à la date d'ouverture des plis

Une caution bancaire provisoire dont le montant est égal à 1% du montant de la soumission

Une attestation certifiant que l'Entreprise est en règle avec la Direction des Impôts

Un certificat de non faillite ou un concordat préventif

Les offres doivent par pli recommandé au plus tard le 19 décembre 1983 avant 12 heures à Monsieur le Directeur Général de la Construction - Ministère de l'Équipement - Cité Jardins 1030 - Tunis.

N° 303 - E/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES

HOPITAL CHARLES NICOLLE

L'Hôpital Charles Nicolle lance un appel d'offres relatif à l'acquisition de matériel et fourniture de fonctionnement courant pour le besoin de l'Etablissement durant l'année 1984.

a) Divers instruments

- b) Fournitures électriques
- c) Fournitures de peinture
- d) Fournitures de bureau
- e) Fournitures de quincaillerie
- f) Articles à usage unique et caoutchouc chirurgical

G) Articles divers

Les offres doivent parvenir au nom de Mr le Directeur de l'Hôpital Charles Nicolle sous plis recommandés portant mention « Appel d'Offres à ne pas ouvrir » et ce avant le 20 décembre 1983

Les cahiers des charges peuvent être retirés de l'Economat de l'Etablissement tous les jours ouvrables de 10 H à 13 H.

N° 304 - E/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 83-6 D.P.V.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

La Direction de la Production Végétale se propose d'acquérir pour l'équipement de son laboratoire de chimie phytopharmaceutique le matériel suivant :

Lot N° 1 : 8 hottes

Lot N° 2 : 3 paillasses humides centrales

Lot N° 3 : 39 paillasses sèches murales (45 mètres)

Lot N° 4 : mobilier pour 4 bureaux.

Lot N° 5 : meubles de laboratoire - 20 armoires - 8 vestiaires - 12 tabourets métalliques tournants - 8 chaises tournantes.

Lot N° 6 : 15 plaques de verre résistant aux chocs mécaniques

Lot N° 7 : 3 éviers à double cuves sur pieds.

Lot N° 8 : 10 climatiseurs.

Lot N° 9 : installations pour gaz (H2, H2, N2.)

Lot N° 10 : Compresseur d'air de puissance 2 CV.

Lot N° 11 : pompe à vide

Lot N° 12 : chauffe-eau électrique de capacité (150 l).

Les offres doivent être expédiées par la voie postale, sous plis cachetés et recommandés, à la Direction de la Production Végétale 30, Rue Alain Savary 1002 Tunis, au plus tard le 21 décembre 1983 (le cachet de la poste fait foi).

Le cahier des charges est tenu à la disposition des fournisseurs à la dite Direction.

Les plis doivent obligatoirement comprendre sous peine de nullité les pièces suivantes.

- 1) Le cahier des charges techniques particulières dûment signé
- 2) Un certificat attestant qu'il est en règle vis-à-vis de la direction des impôts.
- 3) Un certificat de non faillite

4) Un certificat d'affiliation à la C.N.S.S.

N° E-305/3

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

A votre disposition à l'IORT :

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

**CODE
DU TRAVAIL**

Prix : 3D, 000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914
299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243-873

Edition originale : 225 Millimes
Edition française : 300 Millimes
Les annonces (la ligne) : 375 Millimes
Comptes financiers (la page) : 70 Dinars

ABONNEMENT ANNUEL*			
PAYS	EDITION Originale (Dinars)	TRADUCTION Française (Dinars)	Edition Originale et sa Traduction (Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

C. C. P. N° 610-15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U. I. B. Agence A 35 70 100
Banque du Sud - Radès 09 47 00103